

▲▲▲▲▲▲▲부 종합감사 결과보고

2024. 12.

“공정·소통의 열린 감사로 균등한 교육 기회를 통한 인재 육성 지원”

감 사 실

목 차

I . 감사실시 개요	1
1. 감사 요약	1
2. 감사 배경 · 목적	2
3. 감사 중점 · 대상	3
4. 감사실시 과정 및 결과 처리	4
II . 감사대상부서 현황	5
III . 감사결과	7
1. 총 평	7
2. 지적사항 총괄	7
3. 지적사항 요약	8
IV . 지적사항에 대한 처분 요구	20
V . 행정사항	21

[붙임] 처분요구서 12부

I. 감사실시 개요

1. 감사 요약

(1) 목적

- ☐ ▲▲▲▲▲▲▲▲부의 주요업무에 대한 점검을 통해 현안 문제점을 조기에 파악하고 효율적인 업무수행을 위한 개선방안을 마련
- ☐ 각종 계약 및 예산집행의 효율성과 투명성을 제고하여 경영개선에 기여

(2) 감사 종류 및 감사 대상 부서

- ☐ 감사종류: 종합감사
- ☐ 감사대상 부서: ▲▲▲▲▲▲▲▲부

(3) 감사범위 및 대상기간

- ☐ 감사범위: ▲▲▲▲▲▲▲▲부 업무 전반
- ☐ 감사대상기간: 2021. 10. 1. ~ 2024. 9. 30.

(4) 감사기간 및 감사인

- ☐ 감사 기간:
- ☐ 점검 내용 및 역할 분담

감사 중점사항	담당자	비고
업무분장, 예산운영 등 전반적 부서운영 실태		총괄
경영지침 및 임직원행동강령 준수 실태		
권역별 지역센터 및 ○○ 기획 및 운영 업무 전반		
○○ 입주생 선발 및 창업 교육 프로그램 운영 적정성		
소득구간 최신화심사 세부기준 수립 및 운영 업무 전반		
대학현장점검(e-모니터링 시스템 포함) 기획, 운영 적정성		
공공재정환수 기획, 관리 업무 전반		
공공재정환수 재산조사, 시효관리, 법적조치 등 사후관리 적정성		
☒☒센터(서울, 부산, 대구, 광주, 대전) 운영실태 점검		
지역센터(경기, 강원, 전북, 충북) 운영실태 점검		
○○ 시설 안전 및 관리 분야	외부감사인*	

* AAAAAA, BBBB BBBB, CCCCCCCCC 감사담당자와 교차감사를 통해 감사인의 전문성 확보

2. 감사 배경 · 목적

정부는 「청년에게 주거, 일자리, 교육 등 맞춤형 지원」과 「청년에게 공정한 도약의 기회 보장」을 국정과제로 삼아 청년특화 취·창업지원 확대를 통한 일자리 기회를 창출하고, 청년세대의 공정한 기회 보장을 위한 제도적 지원을 강화하는 것을 목표로 하고 있다.

이와 동시에, 정부는 재정 집행의 투명성과 책임성을 강조하는 한편, 감사원은 2024년 「감사원장 신년사¹⁾」를 통해 교육재정의 누수와 공공기관의 부실경영 등의 점검을 통해 재정 운용의 효율성을 확보하고자 하였다.

한편, 공공재정의 부정수급을 방지하여 공공재정의 투명성과 신뢰성을 확보하기 위해 제정된 「공공재정 부정청구 금지 및 부정이익 환수 등에 관한 법률」이 2020년 1월 @일 시행됨에 따라 재단은 공공재정환수법 시행 대응 TF를 구성하였고, 이후 공공재정환수 전담팀을 구성하여 공공재정환수 총괄 기획, 재산조사, 시효관리, 법적조치 등을 수행해왔다.

이에 감사실은 리스크 기반 감사제도를 통해 재단 사업 운영 전반에 대한 위험요인을 평가·분석하여 위험도가 높은 사안을 중점 감사 분야로 선정하였고, 소관 제·규정 및 언론 분석을 통해 ○○ 입주생 선발 및 시설 안전 관리 실태 등의 예상 문제점을 도출하였으며, 정부의 국정운영 방향 및 최신 주요 현안에 대응하고자 청년창업 지원, 대학 현장점검 운영, 공공 재정 환수 적정성 등을 감사계획에 반영하고 이번 감사를 실시하게 되었다.

1) 2024년 감사원장 신년사 (감사원 연설기고문, 2024.1.2.)

“재정건전성을 저해하는 위험요인들을 장기적 관점에서 차단해 나가는 한편, 장기요양보험 등 복지·교육재정의 누수와 공공기관의 부실경영 등을 면밀히 살펴 재정 운용의 효율성 역시 확보되도록 지원해 나가야 합니다.
(이하 생략)”

3. 감사 중점 · 대상

이번 감사에서는 ▲▲▲▲▲▲부가 2021년 10월부터 2024년 9월까지 수행한 주요 사업과 부서 운영 전반을 대상으로 하고, 특히 부서의 주요 업무인 권역별 지역센터 및 ○○ 운영, 소득구간 최신화심사, 대학현장점검 기획 및 운영, 공공재정환수뿐 아니라 기존 감사의 지적사례, 해야 할 일을 제대로 하지 않거나 미루는 소극적 행태 등을 점검코자 하였으며, 또한 ▲▲▲▲▲▲부 업무 관련 규정 준수 여부를 체계적으로 분석함으로써 미비점을 보완하고 ▲▲▲▲▲▲부 주요 업무의 성과를 제고하는데 감사 중점을 두었다.

[참고] ▲▲▲▲▲▲부 중점 감사사항

구 분		주 요 내 용
주요사업 운영의 적정성	센터 기획	① 지역센터 업무 총괄 기획 관리의 적정성 점검 ② ○○ 기획 및 운영, 홍보, 입주생 선발 적정성 ③ ○○ 입주생 대상 창업 등 교육 프로그램 운영 적정성 ④ 학자금지원 사업 통합설명회, 유관기관 협력 업무 적정성
	심사점검 운영	① 소득구간 최신화심사 세부기준 수립, 최신화심사 처리 적정성 ② 대학현장점검(e-모니터링 시스템 포함) 기획 및 운영 적정성 ③ 대학 현장조사 실무위원회 기획 및 운영 적정성 점검
	공공재정 환수	① 공공재정환수 기획, 관리, 교육 및 홍보 업무 적정성 점검 ② 부정청구 신고채널 및 신고자 보호제도 운영 적정성 ③ 공공재정환수 실행관리, 재산조사, 강제징수 등 사후관리 업무 적정성 점검 ④ 대학 현장조사 및 국가장학금 반환을 위한 법적조치 등 사후관리 적정성
	지역센터 운영	① 대학별 현장조사, e-모니터링 시스템 운영 적정성 ② 입주생 선발지원, 생활관리, 시설관리, 대면상담 서비스 운영 실태 ③ 대학교 등 유관기관에 대한 소통, 협력 등 현장지원 활동 적정성
제·규정 준수 여부		① ▲▲▲▲▲▲부 관련 제·규정 준수 여부 확인 - 「부정청구 등 신고 접수·처리 및 신고자 보호 등에 관한 운영지침», 「○○ 운영규칙」 등 ② 계약사무규칙 관련 준수 여부 확인 ③ 여비규칙, 예산집행지침 등 재단 공통규정 등 준수 여부 확인
주요 예산집행 현황		① 전년 대비 50% 이상 증가 또는 감소한 예산항목 사유 점검 ② 예산의 이·전용의 적정성 및 절차 준수여부 점검 ③ 각종 수당 및 여비, 회의비 집행 등 「예산집행관리지침」 준수 여부 점검

4. 감사실시 과정 및 결과 처리

이번 감사와 관련하여, @년 @월 @일부터 @월 @일까지 @일간 감사인 @명이 실지감사를 실시하였으며, 특별히 ○○ 시설 안전 현황을 면밀히 진단하기 위해 AAAAAAA, BBBBBBBBBB, CCCCCCCCC로부터 전문 인력 @명을 지원받아 @년 @월 @일 ■■■■■센터, @년 @월 @일~@일 ●●●●●센터를 방문하여 소방, 승강기 등 ○○ 시설안전 점검을 실시하였다.

이후 감사결과 지적사항과 관련하여 @년 @월 @일 ▲▲▲▲▲▲▲부장 등이 참석한 가운데 감사 마감회의를 실시하였으며, 업무처리 경위 및 향후 처리대책 등에 대하여 ▲▲▲▲▲▲▲부에서 제시한 의견 등을 포함하여 지적사항에 대한 내부 검토를 거쳐 @년 @월 @일 감사심의회 의결로 감사결과를 최종 확정하였다.

[illegible]

□ 주요 업무

- 권역별 지역센터, ○○ 기획 및 운영 업무
- 소득구간 최신화심사 세부기준 수립 및 운영 업무
- 공공재정환수 기획 및 운영(신고채널 운영, 실행관리, 재산조사 등) 업무
- 대학별 현장점검 및 e모니터링 시스템 운영, 반환 관리 업무 등

III. 감사결과

1. 총 평

▲▲▲▲▲▲▲부는 ☐☐☐센터 및 지역센터 총괄 기획 및 관리, 소득구간 최신화심사 운영 총괄, 국가장학금 현장점검 및 반환 등 사후관리, 국가근로장학사업 근로지 점검, 공공재정환수 기획 및 운영, ☐☐☐센터 및 지역센터 방문고객 응대 관리 등의 업무를 수행하고 있다.

▲▲▲▲▲▲▲부 종합감사 결과 ☐☐☐센터 소방시설과 승강기 안전관리가 미흡한 사례가 확인되었으며, ○○ 입주생 선발 시 학사정보 확인 절차가 미흡한 것으로 확인되었다. 또한, ○○ 입주생 선발과 창업경진대회에서 이해관계자 이해충돌 방지 장치를 강화할 필요가 있는 것으로 확인되었다. 또한 대학 현장조사 결과 통보 기간과 절차를 준수하지 않은 사례가 확인되었으며, 부정청구 신고접수건 조사통지를 규정에 따라 운영하지 않고 있는 사례도 확인되었다.

이에 따라 규정 위반 등 28건의 지적사항에 대해 시정 20건, 통보 4건, 현지주의 2건으로 처분 요구하였으며, 2건을 모범사례로 선정하였다.

▲▲▲▲▲▲▲부는 이번 감사를 통하여 관련 제·규정 및 법령과 기본계획 등의 주요 근거에 기반하여 업무를 추진하여야 할 것으로 판단된다.

2. 지적사항 총괄

(단위 : 건, 백만 원)

건수	합 계		변상 (금액)	징계 (인원)	경고 (인원)	주의 (인원)	시정 (금액)	통보	현지 주의	현지 시정	통보 (모범)
	금액	인원									
28	@	-	-	-	-	-	20 (@)	4	2	-	2

3. 지적사항 요약

(1) ■■■센터 소방 안전관리 강화 필요: 시정(16)

□ 「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률」 제12조(특정소방대상물에 설치하는 소방시설의 관리 등)에 따르면, 특정소방대상물의 관계인은 소방시설을 화재 안전기준에 따라 설치·관리하여야 한다고 되어 있음

- 최근 대학 기숙사와 같은 시설에서 안전불감증으로 인한 화재예방 노력이 미흡한 것으로 확인되고 있고, 화재와 같은 사고는 인명과 재산피해로 직결되는 만큼, ○○ 운영을 통해 대학생에게 주거공간과 창업공간을 제공하고 있는 ▲▲▲▲▲▲부는 소방 관련 법령 및 가이드라인에 따라 시설관리를 철저히 하여 화재예방을 위해 최선을 다하고, 사고 발생 시 피해를 최소화하기 위해 노력하여야 하여야 함

□ 그러나 감사실이 AAAAAAA과 교차감사를 통해 ●●, ■■■■■센터 소방 안전 관리 실태를 점검한 결과, 아래와 같은 문제점이 확인됨

연번	미흡사항

☞ ▲▲▲▲▲▲▲부장은 위 사항에 대한 시정조치를 실시하시기 바람 (시정)

(2) ■■■센터 승강기 안전관리 강화 필요: 시정(2)

- 「승강기 안전관리법」 제32조(승강기의 안전검사)에 따르면, 승강기 관리주체는 승강기에 대하여 행정안전부장관이 실시하는 정기검사를 받아야 한다고 되어 있고, 제4조(승강기사업자 등의 의무)에 따르면, 관리주체는 승강기의 기능 및 안전성이 지속적으로 유지되도록 승강기를 안전하게 관리하여야 한다고 되어 있음
 - 또한, 「승강기 안전운행 및 관리에 관한 운영규정」 제3조(승강기 안전관리자의 직무)에 따르면, 승강기 안전관리자는 승강기의 고장수리 및 승강기부품의 교체 내용 등을 ‘승강기 고장·수리일지’ 서식에 기록하고, 그 기록을 관리하도록 되어 있음
- 그러나 감사실이 BBBBBBBBBB과 교차감사를 통해 ○○, ■■■■센터 승강기 안전관리 실태를 점검한 결과, ○○■■■■센터는 BBBBBBBBBB이 2024년 8월 실시한 정기검사 시정권고 내역에 대해 감사일 현재 별도 시정조치를 진행하지 않은 것으로 확인되었으며, ■■■■센터는 승강기 고장·수리일지를 기록, 관리하지 않고 있는 것으로 확인됨
- ☞ ▲▲▲▲▲▲▲부장은 승강기 주로프 교체를 조속히 이행하여 안전사고를 예방하시기 바람 (시정)
- ☞ ▲▲▲▲▲▲▲부장은 「승강기 안전운행 및 관리에 관한 운영규정」에 따른 승강기 고장·수리일지를 기록, 관리하시기 바람 (시정)

(3) 부정청구 신고접수건 조사결과 통지 미흡: 통보

- ▲▲▲▲▲▲부는 재단 홈페이지에 부정청구 등 신고접수 채널을 운영하고 있으며, 신고채널 접수내역 및 권익위 등로부터 이첩된 신고 건에 대해 수시 조사를 실시하고 있음
- 「행정조사기본법」 제24조(조사결과 통지)에 따르면 행정기관의 장은 행정 조사의 결과를 확정된 날부터 @일 이내에 그 결과를 조사대상자에게 통지 하여야 하고, 「부패방지 및 국민권익위원회의 설치와 운영에 관한 법률」 제60조 (조사결과 처리) 및 공공재정환수법 공공기관 대상 매뉴얼(국민권익위원회 발간)에 따르면 조사결과가 확정된 즉시 신고자에게 감사·수사 결과의 요지를 통지하고, 감사·수사 결과에 대한 이의신청 방법 및 이의 신청기간 (통지받은 후 @일 이내)을 함께 통지하여야 함
 - 따라서 ▲▲▲▲▲▲부는 조사에 착수하여 종료된 경우, 조사결과 및 이의 신청 절차를 신고자 및 피신고자에게 통지하여 신고자 및 피신고자의 권익을 보호하여야 함
- 그러나 이번 감사대상 기간 ▲▲▲▲▲▲부에서 수사조사에 착수한 총 @건의 신고접수 내역에 대한 결과통지 및 이의신청 안내 현황을 살펴본 결과, 피신고자에게 조사결과를 통지하지 않은 사례(@건), 신고자에게 조사결과 를 통지하지 않은 사례(@건), 신고자에게 결과통지는 하였으나 조사사실만 통지 하고 결과 요지를 통지하지 않은 사례(@건), 신고자에게 이의신청 절차에 대해 안내하지 않은 사례(@건), 피신고자에게 이의신청 절차를 안내하지 않은 사례(@건) 등이 확인됨
- ☞ ▲▲▲▲▲▲부장은 조사결과 통지 관련 상위 법령에서 정하고 있는 절차를 자체 업무처리기준에 명시하고, 향후 조사결과 통지 시 이를 준수하여 업무 처리하시기 바람 (통보)

(4) ○○ 입주생 선발심사 등 이해충돌 방지 장치 강화 필요: 통보

- ▲▲▲▲▲▲부는 ○○ 입주생 선발 평가의 공정성을 확보하기 위해 심사에 참여하는 심사위원에게 ‘심사위원 준수 확인서’를 징구하고 있으며, 위 확인서에서는 심사위원이 혈연관계, 학연 또는 밀접한 친분관계 등 심사대상자와 공정한 심사를 수행하기 어려운 관계라고 판단되는 사항이 있을 경우 재단 관계자에게 알리고 평가를 수행하도록 되어 있음
 - 또한, 연도별 ○○대회추진 계획(안)에 따르면, 지역심사 예선심사 심사결과 산출 시 ○○자문위원이 자문한 평가팀 평가 제외 후 평균점수를 내도록 되어 있음
- 그러나 ▲▲▲▲▲▲부는 ○○ 입주생 선발 시 지원자의 창업자문을 담당하였던 ○○자문위원에 대한 이해충돌 방지를 위한 조치를 마련하지 않고 있음
 - 또한, ▲▲▲▲▲▲부는 ○○대회추진 계획(안)에서 예선심사 심사결과 산출 시 ○○자문위원이 자문한 평가팀 평가 제외 후 평균점수를 내도록 기준을 수립하였으나, 감사일 현재 ▲▲▲▲▲▲부는 당해연도에 입주생의 창업자문을 실시한 위원에 대해서만 평가 제외 조치를 실시하고 있었으며, 과거 연도에 입주생의 자문을 실시한 ○○자문위원에 대해서는 별도 평가 제외 조치 등을 실시하지 않고 있는 것으로 확인됨
 - 이처럼 당해연도에 입주생의 창업자문을 실시한 ○○자문위원 이외에도, 과거 창업자문을 실시한 이력이 있는 ○○자문위원 역시 입주생과 친분관계 등이 존재할 수 있는 만큼 향후 ○○대회진행 시 입주생의 과거 ○○자문위원에 대해서도 평가 제외 조치 등을 실시하여 심사의 공정성을 강화할 필요가 있음
- ☞ ▲▲▲▲▲▲부장은 ○○ 입주생 선발 시 ○○자문위원에 대한 평가 제외 조치 등 이해충돌 방지 장치를 마련하고, ○○대회시 입주생의 과거 ○○자문위원도 평가 제외 조치를 실시하는 등 심사·평가 시 이해충돌 방지 장치를 강화하시기 바람 (통보)

(5) ○○ 입주생 학사정보 확인 절차 미흡: 통보

- 「○○○입주생 선발 계획(안)」에 따르면 선발대상은 입주시점 기준 학적상태가 재학(초과학기 등 포함) 또는 휴학으로 증명되는 경우에만 신청이 가능하도록 하고 있으며, 차년도 2월 졸업(예정)자는 제외하도록 되어 있음
- 그러나 ▲▲▲▲▲▲부는 IT선진화시스템을 통해 신청자의 학사정보 요건을 검증하는 과정에 있어, 다수의 신청자들의 학사정보가 미존재했을 뿐만 아니라, 해당 화면의 심사처리내역을 엑셀다운로드할 경우 학사정보 내용이 신청학사정보와 동일한 내용으로 자동 수정되어 정확한 학사정보가 확인되지 않았음에도 학사정보 확인을 위한 추가 절차를 거치지 않고 학생이 신청한 학사정보를 그대로 학적 심사에 이용하여 심사를 진행한 것으로 확인됨
- 또한, 입주생 선발 대상자 중 졸업(예정)자의 학적 심사의 경우 별도 확인 절차 기준 마련 없이 학생이 실 입주 시 제출하는 재학(수료)증명서를 통해서만 졸업 여부를 검토하였고, 그 결과, 감사대상기간 동안 직전학기 졸업 학기 여부가 ‘Y’ 인 학생 중 이후 학사정보가 없는 인원 총 @명을 입주생으로 선발하며 졸업(예정)자로 의심되는 학생에 대한 검증 절차가 미흡한 것으로 확인됨
- ☞ ▲▲▲▲▲▲부장은 ○○○입주를 신청한 학생의 학적상태 검증 절차를 강화하여 공정한 심사가 될 수 있도록 개선하시기 바람 (통보)

(6) ○○대회심사표 수정방법 부적정: 통보

□ 「행정 효율과 협업 촉진에 관한 규정 시행규칙」 제14조에 따르면 종이문서의 일부분을 삭제하거나 수정하는 경우에는 원안의 글자를 알 수 있도록 해당 글자의 중앙에 가로로 두 선을 그어 삭제하거나 수정하고, 삭제하거나 수정한 사람이 그 곳에 서명이나 날인을 하도록 규정하고 있음

○ 이는 결재받은 문서, 심사 평가표 등 이미 완성된 중요 문서에 대해 수정할 사항이 발생하면 수정할 곳에 두 줄을 그어 수정하고, 수정한 사람이 수정한 곳에 서명을 하도록 하는 등 이미 완성된 문서에 대해 다른 사람이 훼손하거나 임의로 수정하는 것을 방지하고 부정을 의심할 수 있는 오해의 소지가 없도록 문서 수정에 대한 투명성과 책임성을 부여하고 있음

□ 그러나 ▲▲▲▲▲▲부는 @년 & & & 심사위원이 심사표 상 다수의 수정사항에 대한 별도의 날인 없이 점수를 수정하였음에도 해당 심사위원에게 별도의 정정 요청을 하지 않은 채 해당 심사 평가표를 최종 결과로 확정하는 등 감사대상 기간 동안 총 @건의 심사표에 대해 위 규칙에서 정한 수정 방법을 준수하지 않은 채 심사 결과를 확정된 것으로 확인됨

☞ ▲▲▲▲▲▲부장은 앞으로 ○○대회등 각종 심사평가표 작성 시 당초 점수를 수정할 경우 「행정 효율과 협업 촉진에 관한 규정 시행규칙」 등에서 정하고 있는 문서의 수정방법에 따라 처리될 수 있도록 관련 업무에 유의하시기 바람 (통보)

(7) 대학 현장조사 결과보고 및 통보 절차 미준수: 현지주의

- ▲▲▲▲▲▲부는 공공재정 운용 건전성·공정성 제고 및 지속적인 국가장학사업 관리 역할 강화를 위하여 대학현장조사를 운영하고 있음
- 「대학 현장조사 계획(안)」에서 정하고 있는 대학 현장조사 절차에 따르면, 환수금·반환금이 미발생(자진납부 포함)하였거나 반환금이 발생했을 경우 현장조사 개시일로부터 @일 이내에 조사 결과에 대한 내부 보고를 득하고, 결과 내부 보고일로부터 @일 이내에 점검 대학에 조사 결과를 통보해야 하며, 환수금이 발생했을 경우 조사개시일로부터 @일 이내에 대학에 처분의 사전통지 등 결과를 통보하도록 되어 있음
 - 따라서 ▲▲▲▲▲▲부는 조사개시일로부터 @일 이내 결과에 대한 내부 보고를 득하고 결과보고일로부터 @일 이내에 대학에 조사결과를 통보하여야 하며, 환수금이 있을 경우 조사개시일로부터 @일 이내에 대학에 처분의 사전통지 등을 발송하는 등 기한을 준수하여야 함
- 그러나 ▲▲▲▲▲▲부는 @년 ♠대학교에 대한 현장조사 개시 @일 이후 조사결과를 내부 보고하였고, @년 ♠대학교에 대한 현장조사 개시 @일 이후 환수금 발생에 따른 처분의 사전통지 공문을 발송하였으며, @년 ♠대학교에 대한 현장조사 결과의 내부 결재를 득한지 @영업일이 지난 이후 대학에 결과통지를 발송하거나, @년 ♣대학교 현장조사 결과통보 공문은 대학에 미발송하는 등 총 @건의 현장조사에 대하여 절차상 기한을 지키지 않았음
- ☞ ▲▲▲▲▲▲부장은 향후 대학 현장조사 계획(안)에 따라 기한을 준수하여 결과보고 및 대학에 통지하는 등 관련 업무를 철저히 하시기 바람 (현지주의)

(8) 대금 지급 관련 업무 미흡: 현지주의

- ▲▲▲▲▲▲부는 권역별 지역센터 및 ○○ 운영, 최신화심사, 대학현장점검, 공공재정환수 등의 고유업무를 수행하기 위해 「계약사무규칙」 등 관계 법령에 따라 계약을 체결하여 운영하고, 과업 이행 완료에 따른 대금 지급 업무를 실시함
- 「국민건강보험법」 제81조의4 및 「국민연금법」 제95조의2에 따르면, 국민건강보험료 및 국민연금보험료(이하 “보험료”)의 납부 의무자가 「공공기관의 운영에 관한 법률」 제4조에 따른 공공기관과 체결한 계약 등의 대가를 지급받는 경우에는, 보험료와 그에 따른 연체금 및 체납처분비의 납부사실을 증명하도록 되어 있음
- 그리고 「계약사무규칙」 제91조 등에 따르면, 계약 시 대가는 검수를 완료한 후 계약상대자의 청구서를 받은 날부터 5일 이내에 지급하도록 되어 있고, 재난이나 경기침체, 대량실업 등으로 인한 국가의 경제위기를 극복하기 위해 기획재정부 장관이 고시한 기간의 경우에는 @일 이내에 지급하도록 되어 있음
 - 따라서 ▲▲▲▲▲▲부는 계약상대자에게 대금을 지급할 때 4대 사회보험료 완납증명서를 제출받는 등의 방법으로 보험료 납부사실을 확인 후 청구서를 받은 날부터 5일 이내(기획재정부장관이 고시한 기간의 경우에는 @일 이내)에 지급을 완료하여야 함
- 그러나 ▲▲▲▲▲▲부는 감사대상기간 중 체결한 총 @건의 계약에 대해 보험료 등의 납부사실을 확인하지 않고 대가를 지급하거나, 지급기간 연장 특약을 체결하지 않았음에도  에 대한 대금을 지급기한 대비 @일을 지연하여 지급하는 등 총 @건의 계약에 대해 대금 지급을 최소 @일에서 최대 @일간 지연한 것으로 확인됨
- ☞ ▲▲▲▲▲▲부장은 앞으로 「국민건강보험법」 등에 따라 계약상대자의 보험료 등 납부 여부를 확인 후 계약 대금을 「계약사무규칙」 등에서 지정한 기간 이내에 지급할 수 있도록 관련 업무에 유의하시기 바람 (현지주의)

(9) 인지세 납부 업무 소홀: 시정

- ▲▲▲▲▲▲부는 권역별 지역센터 및 ○○ 운영, 최신화심사, 대학현장점검, 공공재정환수 등의 고유업무를 수행하기 위해 「국가계약법」 등에 따라 도급 또는 위임 계약을 체결하고 계약서를 작성함
- 「인지세법」 제1조(납세의무)에 따르면 국내에서 재산에 관한 권리 등의 창설·이전 변경에 관한 계약서나 이를 증명하는 그 밖의 문서를 작성하는 자는 해당 문서를 작성할 때 그 문서에 대한 인지세를 납부할 의무가 있음
- 그리고 같은 법 제3조(과세문서 및 세액) 및 같은 법 시행령 제2조의3(도급 및 위임 문서의 범위)에 따르면 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 제11조에 따라 작성하는 도급문서 등 과세문서는 기재금액이 1천만 원을 초과하는 경우 그 금액에 따라 최소 2만 원에서 최대 35만 원까지의 세액을 납부하도록 되어 있음
 - 따라서 ▲▲▲▲▲▲부는 도급 또는 위임에 따라 기재금액이 1천만 원을 초과하는 계약서를 작성한 경우 그 즉시 「인지세법」에 따른 인지세를 납부하여야 함
- 그러나 ▲▲▲▲▲▲부가 감사대상 기간 동안 작성한 도급 또는 위임에 관한 계약을 확인한 결과, 한국장학재단 ○○ 등 총 @건의 계약에 대해 「인지세법」에 따른 인지세 총 @원을 납부하지 않은 것으로 확인됨
- ☞ ▲▲▲▲▲▲부장은 미납부한 인지세 @원을 「인지세법」 등에 따라 관계기관(국세청)에 납부하시기 바람 (시정)

(10) 출장비 지급 부적정: 시정

- ▲▲▲▲▲▲부는 권역별 지역센터 및 ○○ 운영, 최신화심사, 대학현장점검, 공공재정환수 등의 고유업무를 수행하기 위해 「인사규정」에 따라 국내·외 출장을 실시함
- 「여비규칙」 제14조에서 일비는 여행 일수에 따라 지급되지만, 업무용 차량을 이용하거나 차량을 임차하여 사용하는 경우에는 지급할 일비의 2분의 1을 지급하도록 되어 있음
- 그리고 같은 규칙 제16조에 따르면 “근무지 내 국내 출장”이란 임직원이 업무수행을 위하여 같은 시·군 및 섬 안에서 이동하는 여행이나 근무지로부터의 왕복거리가 @킬로미터 미만인 여행을 의미하며, 근무지 내 국내 출장의 경우에는 출장 여행시간이 @시간 이상인 임직원에게는 @원을 지급하고, @시간 미만인 임직원에게는 @원을 지급하되, 공용차량을 이용하는 경우에는 @원을 감액하여 지급하도록 되어 있음
 - 따라서 ▲▲▲▲▲▲부는 출장 중 공용차량을 이용할 경우 일비 또는 근무지 내 국내 출장 시의 여비 등을 감액하여 지급하여야 하며, 근무지 내 국내 출장을 실시할 경우 근무지 내 국내 출장 시의 여비를 그 출장 시간에 따라 지급하여야 함
- 그러나 ▲▲▲▲▲▲부가 감사대상 기간 중 지급한 @건의 출장비에 대하여, 공용차량을 이용했음에도 일비 또는 근무지 내 국내 출장 시의 여비를 전액 지급하거나, 공용차량을 이용하였고 숙박비를 지급하였음에도 별다른 사정 없이 철도임·자동차임 등 운임을 함께 지급하였고,
 - 지급한 @건의 출장비에 대하여 근무지 내 국내 출장임에도 국내여행 여비 지급 기준을 적용하는 등 총 @원의 출장비를 과다 지급한 것으로 확인됨
- ☞ ▲▲▲▲▲▲부장은 과다지급된 출장여비 @원을 환수조치하시기 바람 (시정)

(11) 행정정보 공동이용 연계를 통한 효율적인 재산조사 체계 구축: 통보(모범사례)

- ☐ ▲▲▲▲▲▲부는 「공공재정 부정청구 금지 및 부정이익 환수 등에 관한 법률」에 따라 대학 현장조사와 신고사항에 대한 수시조사를 통하여 국가장학금 등 재단이 지급하는 공공재정지급금의 부정청구 여부를 적발하고 부정수익과 그 이자, 제재부가금을 환수하고 있으며, 부정수익자가 정해진 납부기한까지 부정수익을 체납한 경우 부정수익자의 급여 소득, 부동산 등 보유 재산을 확인하여 압류 등 강제징수 절차를 통해 부정수익을 환수하고 있음
 - 한편, 체납자의 특성상 체납 후 자진하여 납부하는 경우가 드물고, 전액을 환수하기까지 장기간 소요되는 점으로 미루어 보아 체납자의 재산조사 업무가 가중될 것으로 예견되어 효율적인 재산조사 업무절차 구축이 시급하였음
- ☐ 이에 ▲▲▲▲▲▲부는 급여소득과 부동산 공부를 소관하는 기관에게 공문을 발송하여 개별적으로 수신하던 방식을 체납자 재산정보를 실시간으로 조회할 수 있도록 행정정보 공동이용시스템 연계를 추진함
 - 이를 위해 ▲▲▲▲▲▲부는 @년 @월 학자금 지원 신청 시에만 행정정보를 이용할 수 있도록 동의를 받는 기존 행정정보 공동이용에 대한 고객 동의서를 학자금지원 사후관리의 경우에도 이용할 수 있도록 개정하였고, 체납자 소득과 부동산 정보 등을 확인할 수 있는 개인별부과고지산출내역서와 토지·건물 등기사항증명서 등을 행정정보 공동이용 항목에 추가하여 공동이용의 기반을 마련함
- ☐ 그 결과 @개 기관, @종의 소득·재산정보를 활용한 결과, 환수금 체납자의 토지·건물등기사항증명서 등 발급비용이 발생하는 재산정보를 무료로 열람할 수 있게 되었고, 재산조사 소요기간을 @일에서 실시간으로 단축하여 불필요한 비용과 인력 낭비 없이 재산조사를 수행할 수 있는 기반을 마련함
- ☞ 이사장은 위 모범사례를 널리 알리고 해당 내용에 기여한 직원들에게 포상 등을 하여 사기를 높여 주시기 바람 (모범사례)

(12) 학자금 지원구간 최신화 심사현황 안내 자동화: 통보(모범사례)

- ▲▲▲▲▲▲부는 시점 차이 등으로 인해 정확한 소득구간 산정이 이루어지지 않은 학생의 구제 방안을 마련하고자 학자금 지원구간 최신화 심사를 진행하고 있음
 - 이와 관련, ●●●●●●팀에서 심사 현황을 모니터링하고 기한 내 심사가 이루어질 수 있도록 업무담당자들을 독려하는 업무를 수행하고 있었음
 - 그러나 기존의 최신화 심사 기한관리는 매주 ●●●●●●팀 담당자 1인이 시스템에서 통계자료를 내려받아 자료 가공과 개별 안내 등을 수기로 진행하기 때문에 약 @시간여의 업무시간이 소요되며, 시스템 연계 장애, 심사 단계별 복잡성 등으로 인해 매 학기 @~@건 정도의 기한 초과 심사 건이 발생함
- 이에 ▲▲▲▲▲▲부는 효율적인 심사 기한 관리방안 마련을 위하여, 학자금 지원구간 최신화 심사현황 안내 자동화를 목표로 시스템 개발 등을 검토하였으나, 부서 간 협의에 난항 및 시스템 개발에 따른 시일이 소요되고 사업예산 또한 확보되지 않은 상황으로 시스템 개발에 현실적인 어려움이 있었음
 - 그러나 ▲▲▲▲▲▲부는 이에 그치지 않고, 자동화 안내 프로그램 개발을 자체적으로 진행하기로 결정하고, 심사현황 안내 요건 정의 및 심사처리 상태별 코드 확인, 업무 흐름에 따른 안내 사항 등을 분석하며, 조회용 DB에서 데이터를 수집하여 파일 첨부 후 자동 메일 발송까지 가능하도록 프로그래밍하여 @년 @월부터 최신화 심사 현황 자동화 안내 메일을 발송해오고 있음
- 그 결과 @기존 @시간 이상 소요되던 심사현황 통계 추출 및 관리가 @분 내외로 단축되어 업무 효율성이 대폭 상승하였으며, 기존 심사자의 수기 업무 처리에서 시스템에 기반한 업무처리로 변경되어 업무 정확도 또한 향상되었으며, 심사자에게 기존 주 1회 안내하던 방식에서, 심사자 및 관리자 모두에게 심사현황을 일일 안내함으로써 기한준수 관리가 강화됨
- ☞ 이사장은 위 모범사례를 널리 알리고 해당 내용에 기여한 직원들에게 포상 등을 하여 사기를 높여 주시기 바람 (모범사례)

IV. 지적사항에 대한 처분 요구

1. 처분 요구사항 일람표

관련자 소속부서	처리할 부서	건명	처분요구							조치기한
			경고	주의	시정	통보	현지조치		통보 (모범 사례)	
▲▲▲▲▲부	▲▲▲▲▲부	☒☒센터 소방 안전관리 강화 필요	-	-	16건	-	-	-	-	
▲▲▲▲▲부	▲▲▲▲▲부	☒☒센터 승강기 안전관리 강화 필요	-	-	2건	-	-	-	-	
▲▲▲▲▲부	▲▲▲▲▲부	부정청구 신고접수건 조사결과 통지 미흡	-	-	-	1건	-	-	-	
▲▲▲▲▲부	▲▲▲▲▲부	○○ 입주생 선발심사 등 이해충돌 방지 장치 마련 필요	-	-	-	1건	-	-	-	
▲▲▲▲▲부	▲▲▲▲▲부	○○ 입주생 학사정보 확인 절차 미흡	-	-	-	1건	-	-	-	
▲▲▲▲▲부	▲▲▲▲▲부	○○대회심사표 수정방법 부적정	-	-	-	1건	-	-	-	
▲▲▲▲▲부	▲▲▲▲▲부	대학 현장조사 결과보고 및 통보 절차 미준수	-	-	-	-	1건	-	-	
▲▲▲▲▲부	▲▲▲▲▲부	대금 지급 관련 업무 미흡	-	-	-	-	1건	-	-	
▲▲▲▲▲부	▲▲▲▲▲부	인지세 납부 업무 소홀	-	-	1건	-	-	-	-	
▲▲▲▲▲부	▲▲▲▲▲부	출장비 지급 부적정	-	-	1건	-	-	-	-	
▲▲▲▲▲부	○○부	행정정보 공동이용 연계를 통한 효율적인 재산조사 체계 구축	-	-	-	-	-	-	1건	
▲▲▲▲▲부	○○부	학자금 지원구간 최신화 심사현황 안내 자동화	-	-	-	-	-	-	1건	

2. 조치인원 명세

○ 해당사항 없음

V. 행정사항

1. 지적사항

- ☐ 관련부서에 지적사항에 대한 처분요구 통보

2. 감사결과

- ☐ 공공감사정보시스템 등록, 경영공시 등

붙임 처분요구서 12부. 끝.

붙임

처분요구서 (12부)

일련번호	01	감사자 (감사실)			공 개 () 비공개(○)
시정	@건	-	-	-	-
조치부서	▲▲▲▲▲▲부	처분요구일자	2024.12.19.	회신기일	2025.02.07.

감사결과 처분요구서

시 정 (16)

제 목 ☐☐센터 소방 안전관리 강화 필요

관 계 부 서 ▲▲▲▲▲▲부

조 치 부 서 ▲▲▲▲▲▲부

내 용

1. 업무 개요

▲▲▲▲▲▲부는 대학(원)생에게 주거공간 및 창업공간을 제공하여 미래 창의 인재가 창업에만 전념할 수 있도록 ○○, ○○, ○○, ○○, ○○ @개소에 ○○센터를 운영하고 있다.

[참고] 권역별 ○○센터 시설 현황

구분	○○	○○	○○	○○	○○
사용 승인일					
연면적					
규모					
주거공간					

2. 관계 법령 및 판단기준²⁾

「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률」 제12조(특정소방대상물에 설치하는 소방시설의 관리 등)에 따르면, 특정소방대상물의 관계인은 소방시설을 화재안전 기준에 따라 설치·관리하여야 한다고 되어 있다.

이와 관련하여, 「피난기구의 화재안전기준」 제4조(적용 및 설치개수 등)에 따르면, 피난기구는 개구부 하단이 바닥에서 1.2m 이상이면 발판 등을 설치하여야 한다고 되어 있으며, 완강기는 강하 시 로프가 건축물 또는 구조물 등과 접촉하여 손상되지 않도록 하고, 완강기로프의 길이는 부착위치에서 지면 기타 피난상 유효한 착지 면까지의 길이로 하도록 하여 완강기 사용에 장애가 없도록 하고 있다. 또한, 피난기구를 설치한 장소에는 가까운 곳의 보기 쉬운 곳에 피난기구의 표시를 위치하는 발광식 또는 축광식 표지와 그 사용방법을 표시한 표지를 부착해야 한다고 되어 있다.

또한, 「연결살수설비의 화재안전성능기준」 제6조(연결살수설비의 헤드)에 따르면, 건축물에 설치하는 연결살수설비의 헤드는 천장 또는 반자의 실내에 면하는 부분에 설치하도록 되어 있고, 같은 기준 제5조(배관 등)에 따르면, 배관은 배관용탄소강관(KS D 3507) 또는 압력배관용탄소강관(KS D 3562)이나 이와 동등 이상의 강도·내식성 및 내열성을 가진 것으로 하여야 하고, 기계실·공동구 또는 덕트에 설치되는 배관은 다른 설비의 배관과 쉽게 구분이 될 수 있는 위치에 설치하거나 그 배관 표면 또는 배관보온재의 색상을 달리하는 방법 등으로 소방용설비의 배관임을 표시하여야 한다고 되어 있다.

이와 동시에, 「이산화탄소소화설비의 화재안전기준안」 제3조(정의)와 제10조

2) 「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률」 제6조(건축허가등의 동의 등) 의거 ●●■■■센터 건축물대장의 건축허가년도(2008년 5월 @일) 기준으로 판단하되, 동법 제13조(소방시설기준 적용의 특례)에 따라 자동화재탐지설비, 피난구조설비의 경우 리모델링(2019년 4월) 기준(강화된 기준)으로 판단

(분사헤드)에 따르면, 호스릴방식은 분사헤드가 배관에 고정되어 있지 않고 소화약제 저장용기에 호스를 연결하여 사람이 직접 화점에 소화약제를 방출하는 이동식 소화설비를 말하며, 이 경우 소화약제 저장용기의 가장 가까운 곳의 보기 쉬운 곳에 표시등을 설치하고, 호스릴이산화탄소소화설비가 있다는 뜻을 표시한 표지를 하여야 한다고 되어 있다.

또한, 「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률」 제16조(피난시설, 방화구획 및 방화시설의 관리)에 따르면, 피난시설, 방화구획 및 방화시설을 폐쇄하거나 훼손하는 등의 행위, 피난시설, 방화구획 및 방화시설의 주위에 물건을 쌓아두거나 장애물을 설치하는 행위, 피난시설, 방화구획 및 방화시설의 용도에 장애를 주는 행위를 하여서는 아니 된다고 되어 있고, 「건축물의 피난·방화구조 등의 기준에 관한 규칙」 제9조(피난계단 및 특별피난계단의 구조)에 따르면, 건축물의 출입구에는 피난의 방향으로 열 수 있는 것으로서 언제나 닫힌 상태를 유지하거나 화재로 인한 연기 또는 불꽃을 감지하여 자동적으로 닫히는 구조로 된 방화문을 설치하도록 되어 있다.

또한, 「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률」 제20조(특정소방대상물의 방염 등)에 따르면, 실내장식 등의 목적으로 창문에 설치하는 커튼류는 방염성능기준 이상의 것으로 설치하도록 되어 있다.

한편, 「자동화재탐지설비 및 시각경보장치의 화재안전기준」 제7조(감지기)에 따르면, 감지기는 천장 또는 반자의 옥내에 면하는 부분에 설치하여야 한다고 되어 있고, 정온식감지기는 주방·보일러실 등으로서 화기를 취급하는 장소에 설치하되, 공칭 작동온도가 최고주위온도보다 20℃ 이상 높은 것으로 설치하도록 되어 있다.

또한, 같은 기준 제7조(감지기)에 따르면, ●●■■■■센터 건축허가(2008년 5월) 시에는 실내의 용적이 20m³ 이하인 소규모 구획실에는 감지기를 설치하지 않도록

예외 조항을 두고 있었지만, 2017년 7월 예외 조항이 삭제됨으로써 소규모 구획실에도 감지기를 설치하도록 개정되었다.

한편, 「건축법 시행령」 제87조(건축설비 설치의 원칙)에 따르면, 건축설비는 건축물의 안전·방화, 위생, 에너지 및 정보통신의 합리적 이용에 지장이 없도록 설치하여야 하고, 배관피트 및 덕트의 단면적과 수선구의 크기를 해당 설비의 수선에 지장이 없도록 하는 등 설비의 유지·관리가 쉽게 설치하여야 한다고 되어 있다.

「건축물의 피난·방화구조 등의 기준에 관한 규칙」 제14조(방화구획의 설치 기준)에 따르면, 건축물에 설치하는 방화구획은 3층 이상의 층과 지하층은 층마다 구획하도록 되어 있고, 급수관·배전관 그 밖의 관이 방화구획으로 되어 있는 부분을 관통하는 경우 그로 인하여 방화구획에 틈이 생긴 때에는 그 틈을 메우도록 되어 있다.

또한, 「옥내소화전설비의 화재안전성능기준」 제7조(함 및 방수구 등)에 따르면, 옥내소화전설비의 함 가까이 보기 쉬운 곳에 그 사용요령을 기재한 표지판을 붙여야 하며, 표지판을 함의 문에 붙이는 경우에는 문의 내부 및 외부 모두에 붙여야 한다고 되어 있다.

그리고 「화재의 예방 및 안전관리에 관한 법률」 제24조(특정소방대상물의 소방안전관리) 및 동법 시행령 제27조(소방안전관리대상물의 소방계획서 작성 등)에 따르면, 소방안전관리자는 화재발생 시 화재경보, 초기소화 및 피난유도 등 초기 대응에 관한 사항이 포함된 소방계획서를 작성 및 시행하여야 한다고 되어 있다.

또한, 소방청이 2023년 12월 발표한 ‘소방시설 등 성능위주설계 평가 운영 표준 가이드라인’에 따르면, 펌프 성능시험 시 배수설비는 펌프정격토출량의 150% 기준으로 2분 이상 집수 가능토록 하고 배관은 집수정까지 연결하거나 직접 옥외로 배수 가능하도록 되어 있다.

마지막으로, 「응급의료에 관한 법률」 제47조의2(심폐소생을 위한 응급장비의 구비 등의 의무)에 따르면, 응급장비를 설치한 자는 해당 응급장비를 매월 1회 이상 점검하여야 한다고 되어 있고, 보건복지부가 발행한 ‘자동심장충격기 설치 및 관리 지침’의 자동심장충격기 자체점검 체크리스트에 따르면, 자동심장충격기 자체점검 시 도난경보장치 작동 여부를 확인하도록 되어 있다.

최근 대학 기숙사와 같은 시설에서 안전불감증으로 인한 화재예방 노력이 미흡한 것으로 확인³⁾되고 있고, 화재와 같은 사고는 인명과 재산피해로 직결되는 만큼, ○○ 운영을 통해 대학생에게 주거공간과 창업공간을 제공하고 있는 ▲▲▲▲▲ ▲부는 소방 관련 법령 및 가이드라인에 따라 시설관리를 철저히 하여 화재예방을 위해 최선을 다하고, 사고 발생 시 피해를 최소화하기 위해 노력하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그러나 감사실이 AAAAAAA과 교차감사를 통해 ●●, ■■■■■센터 소방 안전관리 실태를 점검한 결과, 아래와 같은 문제점이 확인되었다.

가. ●●■■■■■센터의 경우

(1) 피난기구(완강기) 사용편의성 미확보

감사일 현재 ●●■■■■■센터 완강기 설치상태를 확인한 결과, 아래 [그림 1]과 같이 5층 난간높이가 1.2m 이상임에도 발판 등을 설치하지 않아 5층 좌측, 우측 완강기의 사용편의성을 확보하지 못하고 있는 것으로 확인되었다.

3) ‘5월에 1번꼴 불나도...대학 안전불감증 여전’ (○○○, @.@.@.)

[그림 1] ○○☒☒센터 5층 좌측, 우측 완강기 설치상태

5층 좌측 완강기	5층 우측 완강기
▶[개선사례] 완강기 발판 설치	▶[개선사례] 완강기 앞 여닫이문 설치

(2) 피난기구(완강기) 사용 장애

또한, ○○☒☒센터 완강기 사용 환경을 점검한 결과, 아래 [그림 2]와 같이 4층 우측복도에 설치된 완강기의 경우 착지면에 화단이 설치되어 있어 완강기 사용에 장애가 발생할 위험이 있는 것으로 확인되었다.

[그림 2] ○○☒☒센터 4층 완강기 설치상태

4층 완강기 설치사진	착지면 화단 설치

(3) 연결살수헤드 설치 및 고정불량

한편, 「연결살수설비의 화재안전성능기준」 제6조(연결살수설비의 헤드)에 따라 건축물에 설치하는 연결살수설비의 헤드는 천장 또는 반자의 실내에 면하는 부분에 설치하도록 되어 있음에도 아래 [그림 3]과 같이 ○○☒☒센터 지하1층 숙직실 내 연결살수설비헤드의 경우 고정상태가 불량하여 헤드 프레임 및 반사판이 반자면과 가까워 유효한 살수분포를 확보할 수 없는 것으로 확인되었다.

[그림 3] 지하1층 숙직실 내 연결살수설비 헤드 설치상태

연결살수설비헤드 고정상태 불량	

(4) 연결살수설비 관리불량

또한, 아래 [그림 4]와 같이 ○○☒☒센터 지하2층 창고 내 연결살수설비의 경우 소화배관 내 전기전선이 설치되어 있어, 타 설비로 인해 소화배관 손상이 유발될 위험이 있는 것으로 확인되었다.

[그림 4] 지하2층 연결살수설비 배관 설치상태

지하2층 연결살수설비 배관 내 타설비 전기전선 설치	

(5) 호스릴이산화탄소소화설비 표시등 점등불량

○○☒☒센터 지하1층 주차장에는 호스릴이산화탄소소화설비가 설치되어 있으나, 감사일 현재 설치장소에 설치된 표시등이 점등되지 않고 있어, 표시등 교체가 필요한 것으로 확인되었다.

[그림 5] ○○☒☒센터 호스릴이산화탄소소화설비 표시등 작동상태

지하1층 호스릴이산화탄소 캐비닛함 표시등 점등 상태

(6) 방화문 밀폐불량

한편, ○○☒☒센터 방화문 설치상태를 살펴본 결과, 아래 [그림 6]과 같이 4층 피난계단 우측방화문의 경우 문짝 처짐으로 인해 밀폐불량 상태인 것으로 확인되었으며, 지하1층 기계실 방화문 도어체크가 탈락되어 있었고, 지하2층 피난계단 양 옆 방화문에는 도어스톱장치(말굽)이 설치되어 있어 방화문이 밀폐되지 않아 화재 시 연기와 유독가스 등이 차단되지 못할 위험이 있는 것으로 확인되었다.

[그림 6] ○○☒☒센터 방화문 등 설치상태

방화문 처짐으로 인한 바닥면 걸림	도어체크 탈락	도어스톱장치 설치

(7) 감지기 적응성 및 설치 미흡

○○☒☒센터 방화문 설치상태를 살펴본 결과, 아래 [그림 7]과 같이 5층 공용 주방 내 차동식감지기⁴⁾만 설치되어 있는 것으로 확인되었으며, 1층 로비 반자 오픈상태인 부분에는 감지기가 미설치되어 있는 것으로 확인되었다.

이와 관련하여, 주방의 경우 온도 변화가 많은 장소로 정온식감지기⁵⁾ 설치가 적합하며, 1층 로비 반자 오픈상태인 부분의 천장면에도 감지기를 설치하여 화재 시 신호를 신속히 발신할 수 있도록 하여야 할 것으로 판단된다.

4) 온도변화율이 일정 수준 이상이면 화재신호를 발신하는 원리로, 온도 변화가 크지 않은 방과 거실 등에 적합

5) 특정온도에 도달하면 화재신호를 발신하는 원리로, 주방과 같이 온도 변화가 급속하게 변할 수 있는 공간에 적합

[그림 7] ○○☒☒센터 감지기 설치상태

5층 공용주방 차동식감지기 설치	반자 오픈장소 천장면 감지기 미설치

(8) 소규모 구획실 감지기 미설치

○○☒☒센터 2층 사무실 옆 창고와 지하1층 관리사무실 내 옆 창고의 경우 감지기가 미설치된 것으로 확인되어, 2017년 7월 개정된 규정에 따라 소규모 구획실에도 감지기를 설치하여 화재에 신속히 대비할 수 있도록 하여야 한다.

[그림 8] 소규모 구획실 감지기 설치상태

2층 사무실 옆 창고 감지기 미설치

(9) 건축설비(피트 등) 관리불량

「건축법 시행령」에 따라 건축설비는 건축물의 안전, 방화 등 합리적 이용에 지장이 없도록 설치하여야 하고, 설비의 유지, 관리가 쉽게 설치하여야 함에도, 2층 탕비실 내 EPS실, PS실 앞에 냉장고가 설치되어 있어 건축설비 피트 접근성이 불량한 것으로 확인되어, 건축설비 유지관리를 위해 피트 앞 장애물을 제거하여야 할 것으로 판단된다.

[그림 9] 건축설비(피트 등) 관리상태

EPS실, PS실 앞 냉장고 설치

(10) 방화구획 관통부 마감처리 미흡

한편, ○○○○○센터 3층~5층의 각 층 PS실 내 배관관통부에 틈새가 존재함에도 마감처리가 미흡한 것으로 확인되어, 화재 발생 시 불꽃, 연기, 고온 가스, 연기 등이 틈새를 통해 다른 공간으로 퍼질 위험이 존재하였으며, [그림 10] 개선사례와 같이 내화충전성능이 있는 재료 또는 불연재료로 틈새 마감처리를 진행하여야 할 것으로 판단된다.

[그림 10] 방화구획 관통부 마감처리 상태

각층 PS실 바닥 관통부 마감처리 미흡		
▶[개선사례] 내화충전성능이 있는 재료로 마감	▶[개선사례] 불연재료인 콘크리트로 마감	

나. ○○○○○센터의 경우

(1) 피난기구(완강기) 사용편의성 미확보

감사일 현재 ○○○○○센터의 경우 4층 완강기 지지대 2대가 건축물 외부까지 돌출되는 길이가 아닌 실정으로 실제 완강기 사용 시 완강기 로프에 난간이 걸쳐져

안전한 피난이 어려운 것으로 확인되었으며, 완강기 사용요령 및 표시가 미부착된 것으로 확인되어 완강기의 사용편의성을 확보하지 못하고 있었다.

(2) 방염성능기준미달(가연성 물질) 물질 부착

「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률」에 따라 창문에 설치하는 커튼류, 블라인드류는 방염성능기준 이상의 것으로 설치하여야 함에도, 감사일 현재 [그림 11]센터 4층 공실에는 아래 [그림 11]과 같이 햇빛 가림 목적으로 창문에 가연성 물질이 부착되어 있는 것으로 확인되었다.

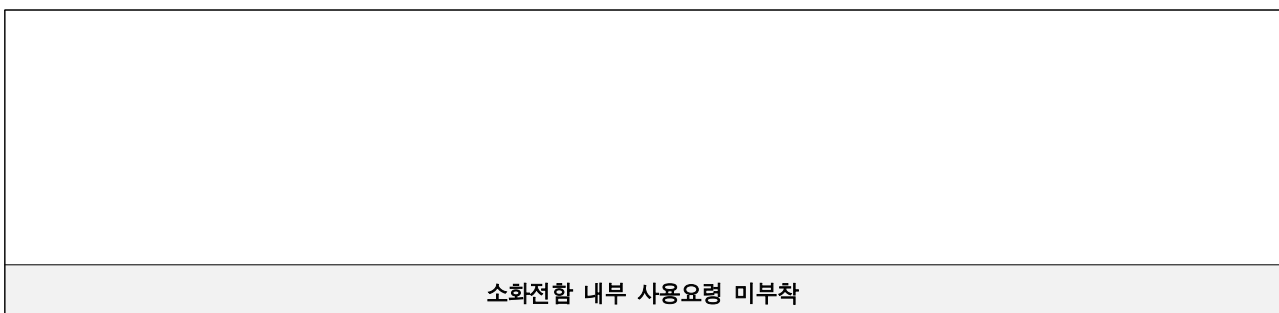
[그림 11] 창문 가연성 물질 부착상태



(3) 소화전함 사용요령 미부착

한편, 감사일 현재 [그림 12]센터 전층의 소화전함 내부에는 소화전 사용요령이 미부착되어 있어, 관련 규정에 따라 문의 내부와 외부 모두 사용요령을 기재한 표지판을 붙여 비상시 사용에 장애가 없도록 하여야 할 것으로 판된다.

[그림 12] 소화전함 사용요령 부착상태



(4) 소방계획서 상 소화설비 불일치

「화재예방법」에 따라 소방계획서 상에는 해당 특정소방대상물에 존재하는 화재취약지역과 화재 시 대응방법을 기재하도록 되어 있고, ■■■■■센터 소방계획서에는 초기소화 내용으로 가스계 소화설비가 기재되어 있으나, 감사일 현재 ■■■■■센터 화재취약지역(전기차충전소)에는 가스계 소화설비가 존재하지 않는 것으로 확인되어, 화재취약장소의 화재 시 대응방법을 실제 설비에 맞게 정정 기재할 필요가 있다.

(5) 성능시험배관 말단 배수 전용 배관 미설치

또한, ■■■■■센터 지하 펌프실(간이 주펌프) 시설을 살펴본 결과, 성능시험배관 말단에 배수 전용 배관이 미설치되어있는 것으로 확인되어, 소방청의 표준 가이드라인에 맞게 배수 전용 배관을 설치할 필요가 있는 것으로 판단된다.

(6) 자동심장충격기(AED) 도난경보장치 미작동

■■■■■센터에 1층에는 자동심장충격기(AED)가 설치되어 있으나, 감사일 현재 자동심장충격기 장치를 개방하더라도 도난경보장치가 작동하지 않는 것으로 확인되어, 자동심장충격기 설치 및 관리 지침에 따라 도난경보장치가 정상 작동할 수 있도록 조치할 필요가 있는 것으로 확인되었다.

관계부서 의견 ▲▲▲▲▲▲부는 감사 결과를 수용하면서, 지적사항에 대해 조속히 조치하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 ▲▲▲▲▲▲부장은

- ① 피난기구의 화재안전기준에 따라 완강기 사용을 위한 발판을 비치하거나, 문틀 설치 등을 통해 완강기 사용편의성을 확보하시기 바랍니다. (시정)
- ② 완강기 사용 시 사용자의 안전한 착지를 위해 완강기 착지면에 설치된 화단을 정비하시기 바랍니다. (시정)
- ③ 연결살수 설비헤드를 반자 밑으로 재고정하여 유효한 살수분포를 확보하시기 바랍니다. (시정)
- ④ 소방시설 배관에는 기타 타설비의 간섭을 금지하여 소화배관 손상을 예방하시기 바랍니다. (시정)
- ⑤ ●●■■■■센터 지하1층 주차장 내 호스릴이산화탄소 설치장소의 표시등을 교체하시기 바랍니다. (시정)
- ⑥ 방화문 처짐 상태를 보수하고, 탈락된 도어체크를 재설치하며, 방화문에 설치된 도어스톱장치를 제거하여 방화문이 언제나 닫힌 상태를 유지할 수 있도록 하시기 바랍니다. (시정)
- ⑦ ●●■■■■센터 5층 공용주방실의 차동식감지기를 정온식감지기로 교체하거나 정온식감지기를 추가 설치하시기 바라며, 1층 반자 오픈장소 천장면에 감지기를 추가 설치하시기 바랍니다. (시정)
- ⑧ ●●■■■■센터 내 소규모 구획실에도 감지기를 설치하시기 바랍니다. (시정)
- ⑨ 건축설비 유지관리를 위해 피트 앞 장애물은 제거하시기 바랍니다. (시정)
- ⑩ 층별 방화구획 유지를 위해 콘크리트 마감 또는 내화충전성능이 있는 재료로 배관 관통부 틈새를 마감처리 하시기 바랍니다. (시정)
- ⑪ ■■■■■■센터 4층 완강기 지지대(2대)의 외부 돌출에 장애가 없도록 조치하시기 바라며, 완강기 사용요령 및 표시를 부착하시기 바랍니다. (시정)
- ⑫ ■■■■■■센터 4층 공실 창문에 부착된 가연성 물질을 제거하시기 바랍니다. (시정)
- ⑬ 소화전함 내부에도 사용요령을 부착하시기 바랍니다. (시정)

- ⑭ 소방계획서 상 전기차 충전소를 화재취약장소로 관리하고, 화재취약장소의 화재 시 대응방법을 정정하시기 바랍니다. (시정)
- ⑮ 센터 지하 펌프실 성능시험배관 말단 배수 전용 배관을 설치하시기 바랍니다. (시정)
- ⑯ 자동심장충격기(AED) 개방 시 도난경보장치가 정상 작동할 수 있도록 조치하시기 바랍니다. (시정)

[별지]

관계 법령 및 내규

□ 「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률」

○ 제12조(특정소방대상물에 설치하는 소방시설의 관리 등)

- ① 특정소방대상물의 관계인은 대통령령으로 정하는 소방시설을 화재안전기준에 따라 설치·관리 하여야 한다.

○ 제16조(피난시설, 방화구획 및 방화시설의 관리)

- ① 특정소방대상물의 관계인은 「건축법」 제49조에 따른 피난시설, 방화구획 및 방화시설에 대하여 정당한 사유가 없는 한 다음 각 호의 행위를 하여서는 아니 된다.

1. 피난시설, 방화구획 및 방화시설을 폐쇄하거나 훼손하는 등의 행위
2. 피난시설, 방화구획 및 방화시설의 주위에 물건을 쌓아두거나 장애물을 설치하는 행위
3. 피난시설, 방화구획 및 방화시설의 용도에 장애를 주거나 「소방기본법」 제16조에 따른 소방 활동에 지장을 주는 행위
4. 그 밖에 피난시설, 방화구획 및 방화시설을 변경하는 행위

○ 제20조(특정소방대상물의 방염 등)

- ① 대통령령으로 정하는 특정소방대상물에 실내장식 등의 목적으로 설치 또는 부착하는 물품으로서 대통령령으로 정하는 물품(이하 “방염대상물품”이라 한다)은 방염성능기준 이상의 것으로 설치 하여야 한다.

□ 「피난기구의 화재안전기준」

○ 제4조(적용 및 설치개수 등)

- ③ 피난기구는 다음 각 호의 기준에 따라 설치하여야 한다.

1. 피난기구는 계단·피난구 기타 피난시설로부터 적당한 거리에 있는 안전한 구조로 된 피난 또는 소화활동상 유효한 개구부(가로 0.5m이상 세로 1m이상인 것을 말한다. 이 경우 개구부 하단이 바닥에서 1.2m 이상이면 발판 등을 설치하여야 하고, 밀폐된 창문은 쉽게 파괴할 수 있는 파괴장치를 비치하여야 한다)에 고정하여 설치하거나 필요한 때에 신속하고 유효하게 설치할 수 있는 상태에 둘 것

6. 완강기로프의 길이는 부착위치에서 지면 기타 피난상 유효한 착지 면까지의 길이로 할 것

- ④ 피난기구를 설치한 장소에는 가까운 곳의 보기 쉬운 곳에 피난기구의 위치를 표시하는 발광식 또는 축광식표지와 그 사용방법을 표시한 표지를 부착하되, 축광식표지는 소방청장이 정하여

고시한 「축광표지의 성능인증 및 제품검사의 기술기준」에 적합하여야 한다. 다만, 방사성 물질을 사용하는 위치표지는 쉽게 파괴되지 아니하는 재질로 처리할 것

□ 「연결살수설비의 화재안전성능기준」

○ 제6조(연결살수설비의 헤드)

② 건축물에 설치하는 연결살수설비의 헤드는 다음 각호의 기준에 따라 설치하여야 한다.

1. 천장 또는 반자의 실내에 면하는 부분에 설치할 것

○ 제5조(배관 등)

① 배관은 배관용탄소강관(KS D 3507) 또는 압력배관용탄소강관(KS D 3562)이나 이와 동등 이상의 강도·내식성 및 내열성을 가진 것으로 하여야 한다.

② 기계실·공동구 또는 덕트에 설치되는 배관은 다른 설비의 배관과 쉽게 구분이 될 수 있는 위치에 설치하거나 그 배관표면 또는 배관보온재의 색상을 달리하는 방법 등으로 소방용설비의 배관임을 표시하여야 한다.

□ 「이산화탄소소화설비의 화재안전기준」

○ 제3조(정의) 이 기준에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

3. “호스릴방식”이라 함은 분사헤드가 배관에 고정되어 있지 않고 소화약제 저장용기에 호스를 연결하여 사람이 직접 화점에 소화약제를 방출하는 이동식 소화설비를 말한다

○ 제10조(분사헤드)

④ 호스릴이산화탄소소화설비는 다음 각호의 기준에 따라 설치하여야 한다.

5. 소화약제 저장용기의 가장 가까운 곳의 보기 쉬운곳에 표시등을 설치하고 호스릴이산화탄소 소화설비가 있다는 뜻을 표시한 표지를 할 것

□ 「건축물의 피난·방화구조 등의 기준에 관한 규칙」

○ 제9조(피난계단 및 특별피난계단의 구조)

② 제1항에 따른 피난계단 및 특별피난계단의 구조는 다음 각 호의 기준에 적합해야 한다.

자. 이 경우 방화문은 언제나 닫힌 상태를 유지하거나 화재로 인한 연기 또는 불꽃을 감지하여 자동적으로 닫히는 구조로 해야 하고, 연기 또는 불꽃으로 감지하여 자동적으로 닫히는 구조로 할 수 없는 경우에는 온도를 감지하여 자동적으로 닫히는 구조로 할 수 있다.

○ 제14조(방화구획의 설치기준)

① 영 제46조의 규정에 의하여 건축물에 설치하는 방화구획은 다음 각호의 기준에 적합하여야 한다.

1. 10층 이하의 층은 바닥면적 1천제곱미터(스프링클러 기타 이와 유사한 자동식 소화설비를

설치한 경우에는 바닥면적 3천제곱미터)이내마다 구획할 것

2. 3층 이상의 층과 지하층은 층마다 구획할 것

② 제1항의 규정에 의한 방화구획은 다음 각 호의 기준에 적합하게 설치하여야 한다.

2. 급수관·배전관 그 밖의 관이 방화구획으로 되어 있는 부분을 관통하는 경우 그로 인하여 방화구획에 틈이 생긴 때에는 그 틈을 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 것으로 메울 것

가. 「산업표준화법」에 따른 한국산업규격에서 내화충전성능을 인정한 구조로 된 것

나. 한국건설기술연구원이 국토해양부장관이 정하여 고시하는 기준에 따라 내화충전성능을 인정한 구조로 된 것

□ 「자동화재탐지설비 및 시각경보장치의 화재안전기준」

○ 제7조(감지기)

③ 감지기는 다음 각 호의 기준에 따라 설치하여야 한다. 다만, 교차회로방식에 사용되는 감지기, 급속한 연소 확대가 우려되는 장소에 사용되는 감지기 및 축적기능이 있는 수신기에 연결하여 사용하는 감지기는 축적기능이 없는 것으로 설치하여야 한다.

2. 감지기는 천장 또는 반자의 옥내에 면하는 부분에 설치할 것

4. 정온식감지기는 주방·보일러실 등으로서 다량의 화기를 취급하는 장소에 설치하되, 공칭작동 온도가 최고주위온도보다 20℃ 이상 높은 것으로 설치할 것

⑤ 다음 각 호의 장소에는 감지기를 설치하지 아니한다. [시행 2007. 4. 12.]

8. 실내의 용적이 20m³ 이하인 장소

⑤ 다음 각 호의 장소에는 감지기를 설치하지 아니한다. [시행 2017. 7. 26.]

8. 삭 제<2015. 1. 23.>

□ 「건축법 시행령」

○ 제87조(건축설비 설치의 원칙)

① 건축설비는 건축물의 안전·방화, 위생, 에너지 및 정보통신의 합리적 이용에 지장이 없도록 설치하여야 하고, 배관피트 및 덕트의 단면적과 수선구의 크기를 해당 설비의 수선에 지장이 없도록 하는 등 설비의 유지·관리가 쉽게 설치하여야 한다.

□ 「옥내소화전설비의 화재안전성능기준」

○ 제7조(합 및 방수구 등)

⑤ 옥내소화전설비의 합 가까이 보기 쉬운 곳에 그 사용요령을 기재한 표지판을 붙여야 하며, 표지판을 합의 문에 붙이는 경우에는 문의 내부 및 외부 모두에 붙여야 한다.

이 경우, 사용요령은 외국어와 시각적인 그림을 포함하여 작성해야 한다.

☐ 「화재의 예방 및 안전관리에 관한 법률」

○ 제24조(특정소방대상물의 소방안전관리)

⑤ 특정소방대상물(소방안전관리대상물은 제외한다)의 관계인과 소방안전관리대상물의 소방안전관리자는 다음 각 호의 업무를 수행한다.

1. 제36조에 따른 피난계획에 관한 사항과 대통령령으로 정하는 사항이 포함된 소방계획서의 작성 및 시행

☐ 「화재의 예방 및 안전관리에 관한 법률 시행령」

○ 제27조(소방안전관리대상물의 소방계획서 작성 등)

14. 화재발생 시 화재경보, 초기소화 및 피난유도 등 초기대응에 관한 사항

☐ 소방시설 등 성능위주설계 평가 운영 표준 가이드라인

○ 4-2. 소화설비

서. 펌프 성능시험 시 배수설비는 펌프정격토출량의 150% 기준으로 2분 이상 집수 가능토록 하고 배관은 집수정까지 연결하거나 직접 옥외로 배수 가능하도록 할 것

☐ 자동심장충격기 설치 및 관리 지침

○ 자동심장충격기 자체 점검 체크리스트

점검 항목	점검 결과	
보관 상태	이상있음	이상없음
① 도난경보장치 작동 여부		

일련번호	02	감사자 (감사실)			공 개 () 비공개(○)
시정	@건	-	-	-	-
조치부서	▲▲▲▲▲▲부	처분요구일자	2024.12.19.	회신기일	2025.02.07.

감사결과 처분요구서

시 정 (2)

제 목 ☐☐센터 승강기 안전관리 강화 필요

관 계 부 서 ▲▲▲▲▲▲부

조 치 부 서 ▲▲▲▲▲▲부

내 용

1. 업무 개요

▲▲▲▲▲▲부는 대학(원)생에게 주거공간 및 창업공간을 제공하여 미래 창의 인재가 창업에만 전념할 수 있도록 ○○, ○○, ○○, ○○, ○○ @개소에 ○○센터를 운영하고 있으며, ○○센터 별 1대의 승강기를 관리하고 있다.

[참고] 권역별 ○○센터 시설 현황

구분	○○	○○	○○	○○	○○
사용 승인일					
연면적					
규모					
주거공간					
승강기 대수					

2. 관계 법령 및 판단기준

「승강기 안전관리법」 제32조(승강기의 안전검사)에 따르면, 승강기 관리주체는 승강기에 대하여 행정안전부장관이 실시하는 정기검사를 받아야 한다고 되어 있고, 제4조(승강기사업자 등의 의무)에 따르면, 관리주체는 승강기의 기능 및 안전성이 지속적으로 유지되도록 승강기를 안전하게 관리하여야 한다고 되어 있다.

또한, 「승강기 안전운행 및 관리에 관한 운영규정」 제3조(승강기 안전관리자의 직무)에 따르면, 승강기 안전관리자는 승강기의 고장수리 및 승강기부품의 교체 내용 등을 ‘승강기 고장·수리일지’ 서식에 기록하고, 그 기록을 관리하도록 되어 있다.

따라서 ○○ 승강기 관리주체인 ▲▲▲▲▲▲부는 「승강기 안전관리법」 제32조에 따라 BBBBBBBBBB이 실시한 승강기 정기검사 결과에 따른 시정조치 권고를 적시에 이행하여야 하고, ○○의 승강기 안전관리자는 승강기의 고장수리 및 승강기 부품의 교체 내용 등을 규정에서 정하고 있는 승강기 고장·수리일지에 기록, 관리하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그러나 감사실이 BBBBBBBBBB과 교차감사를 통해 ●●, ■■■■■■센터 승강기 안전관리 실태를 점검한 결과, 아래와 같은 문제점이 확인되었다.

가. ●●■■■■■센터의 경우

2024년 8월 8일 BBBBBBBBBB이 실시한 ●●■■■■■센터 승강기(승강기번호 ♪♪♪ ♪♪) 정기검사 실시 결과에 따르면, BBBBBBBBBB은 ‘주로프의 마모상태는 검사 기준 이내이나, 주로프 내 오일 소진에 따른 가루가 날리고 있으므로 자체점검 시 주의깊은 관찰이 요구되며, 한계점에 도달하기 전에 교체를 준비하시는 것이 바람직함’이라는 내용으로 시정권고 하였으나, ●●■■■■■센터는 감사일 현재 위 시정권

고 내역에 대해 별도 시정조치를 진행하지 않은 것으로 확인되었다.

이와 관련하여, BBBBBBBBBB의 시정권고 내역에 대한 법적 조치기한은 정해진 바 없으나, 위 시정권고 내역이 방치되어 안전사고가 발생할 위험 등을 대비하여 시정권고 내역을 조속히 이행할 필요가 있는 것으로 판단된다.

나. ■■■■■센터의 경우

■■■■■센터는 「승강기 안전운행 및 관리에 관한 운영규정」에 따라 승강기 안전관리자가 승강기의 고장수리 및 승강기부품의 교체 내용 등을 승강기 고장·수리일지에 기록하고, 그 기록을 관리하여야 함에도, 감사일 현재 승강기 고장·수리일지를 기록, 관리하지 않고 있는 것으로 확인되었다. 그 결과, 승강기 고장 일시, 고장 내용, 고장 원인, 고장 조치(수리)내용 등에 대한 기록이 누락되어 승강기 고장과 이에 대한 수리 내역의 적정성을 판단할 수 없는 것으로 확인되었다.

관계부서 의견 ▲▲▲▲▲▲▲부는 BBBBBBBBBB이 @년 @월 @일 실시한 정기검사 결과는 ‘합격’이며, 시정권고 내역과 관련하여서도 주로프의 마모상태가 ‘검사기준 이내’임을 통보받았으나, 안전과 관련된 사항으로 @년 예산 확보 후 BBBBBBBBBB의 시정권고 내역에 따라 우선적으로 로프 교체를 실시하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 ▲▲▲▲▲▲▲부장은

- ① 승강기 주로프 교체를 조속히 이행하여 안전사고를 예방하시기 바랍니다. (시정)
- ② 「승강기 안전운행 및 관리에 관한 운영규정」에 따른 승강기 고장·수리일지를 기록, 관리하시기 바랍니다. (시정)

[별지]

관계 법령 및 내규

□ 「승강기 안전관리법」

○ 제23조(정의) 7. “관리주체”란 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 자를 말한다.

가. 승강기 소유자

나. 다른 법령에 따라 승강기 관리자로 규정된 자

다. 가목 또는 나목에 해당하는 자와의 계약에 따라 승강기를 안전하게 관리할 책임과 권한을 부여받은 자

○ 제43조(승강기사업자 등의 의무) ① (생략)

② 관리주체는 승강기의 기능 및 안전성이 지속적으로 유지되도록 이 법에서 정하는 바에 따라 승강기를 안전하게 관리하여야 한다.

○ 제32조(승강기의 안전검사) ① 관리주체는 승강기에 대하여 행정안전부장관이 실시하는 다음 각 호의 안전검사(이하 “안전검사”라 한다)를 받아야 한다.

1. 정기검사: 설치검사 후 정기적으로 하는 검사. 이 경우 검사주기는 2년 이하로 하되, 다음 각 목의 사항을 고려하여 행정안전부령으로 정하는 바에 따라 승강기별로 검사주기를 다르게 할 수 있다.

가. 승강기의 종류 및 사용 연수

나. 제48조제1항에 따른 중대한 사고 또는 중대한 고장의 발생 여부

다. 그 밖에 행정안전부령으로 정하는 사항

□ 「승강기 안전운행 및 관리에 관한 운영규정」

○ 제3조(승강기 안전관리자의 직무) ① 법 제29조제1항 본문에 따른 승강기 안전관리자(이하 “승강기 안전관리자”라 한다)는 그가 관리하는 승강기의 안전운행을 위해 「승강기 안전관리법 시행규칙」(이하 “규칙”이라 한다) 제48조에 따른 승강기 안전관리자의 직무를 성실히 수행해야 한다.

② (생략)

③ (생략)

④ 승강기 안전관리자는 승강기의 고장수리 및 승강기부품의 교체 내용 등을 별지 제1호서식의 고장·수리일지에 기록하고, 그 기록을 관리해야 한다.

일련번호	03	감사자 (감사실)			공 개 () 비공개(○)
통보	@건	-	-	-	-
조치부서	▲▲▲▲▲▲부	처분요구일자	2024.12.19.	회신기일	2025.02.07.

감사결과 처분요구서

통 보

제 목 부정청구 신고접수건 조사결과 통지 미흡

관 계 부 서 ▲▲▲▲▲▲부

조 치 부 서 ▲▲▲▲▲▲부

내 용

1. 업무 개요

▲▲▲▲▲▲부는 「공공재정 부정청구 금지 및 부정이익환수 등에 관한 법률」에 따라 재단 홈페이지에 부정청구 등 신고접수 채널을 운영하고 있으며, 신고채널로 접수된 신고내역 및 국민권익위원회 등으로부터 이첩된 신고내역에 대해 수시 조사를 실시하여 부정청구 등 행위가 적발된 경우 부정이익 등의 환수업무를 처리하고 있다.

2. 관계 법령 및 판단기준

「행정기본법」 제36조(처분에 대한 이의신청)에 따르면 처분에 이의가 있는 당사자는 처분 행정청에 이의신청을 할 수 있고, 「행정조사기본법」 제24조(조사 결과의 통지)에 따르면 행정기관의 장은 행정조사의 결과를 확정된 날부터 @일 이내에 그 결과를 조사대상자에게 통지하도록 되어 있다.

또한 「부패방지 및 국민권익위원회의 설치와 운영에 관한 법률」 제60조(조사결과 처리) 및 공공재정환수법 공공기관 대상 매뉴얼(국민권익위원회 발간)에 따르면 조사결과가 확정된 즉시 신고자에게 감사·수사 결과의 요지를 통지하고, 감사·수사 결과에 대한 이의신청 방법 및 이의 신청기간(통지받은 후 @일 이내)을 함께 통지하도록 되어 있다.

따라서 ▲▲▲▲▲▲부는 수사조사에 착수하여 조사가 종료된 경우, 조사결과 및 이의신청 절차를 신고자 및 피신고자에게 통지하여 신고자 및 피신고자의 권익을 보호하도록 노력하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그러나 이번 감사대상 기간 ▲▲▲▲▲▲부에서 수사조사에 착수한 총 @건의 신고접수 내역에 대한 결과통지 및 이의신청 안내 현황을 살펴본 결과, 아래 [표 1]과 같이 피신고자에게 조사결과를 통지하지 않은 사례(@건), 신고자에게 조사결과를 통지하지 않은 사례(@건), 신고자에게 결과통지는 하였으나 조사사실만 통지하고 결과 요지를 통지하지 않은 사례(@건), 신고자에게 이의신청 절차에 대해 안내하지 않은 사례(@건), 피신고자에게 이의신청 절차를 안내하지 않은 사례(@건) 등이 확인되었다.

[표 1] 감사대상기간 수사조사 신고접수내역 중 결과통지 등 미실시 사례

구분	연도	신고채널	접수번호	신고일	조사결과	결과통지		이의신청안내	
						신고자	피신고자	신고자	피신고자

* 신고자에게 결과통지는 하였으나 조사사실만 통지하여 결과요지 미통지

그 결과, 관련 법률에 따라서 정당하게 조사결과를 알 권리가 있는 신고자 또는 피신고자의 알 권리가 보장받지 못하고, 신고자 또는 피신고자가 조사결과에 대해 이의가 있을 경우 이의신청할 수 있는 기회를 얻지 못하는 결과를 초래하였다.

관계부서 의견 의견없음

조치할 사항 ▲▲▲▲▲▲부장은 조사결과 통지 관련 상위 법령에서 정하고 있는 절차를 자체 업무처리기준에 명시하고, 향후 조사결과 통지 시 이를 준수하여 업무처리 하시기 바랍니다. (통보)

[별지]

관계 법령 및 내규

□ 「행정기본법」

- 제36조(처분에 대한 이의신청) ① 행정청의 처분(「행정심판법」 제3조에 따라 같은 법에 따른 행정심판의 대상이 되는 처분을 말한다. 이하 이 조에서 같다)에 이의가 있는 당사자는 처분을 받은 날부터 30일 이내에 해당 행정청에 이의신청을 할 수 있다.
- ② 행정청은 제1항에 따른 이의신청을 받으면 그 신청을 받은 날부터 14일 이내에 그 이의신청에 대한 결과를 신청인에게 통지하여야 한다. 다만, 부득이한 사유로 14일 이내에 통지할 수 없는 경우에는 그 기간을 만료일 다음 날부터 기산하여 @일의 범위에서 한 차례 연장할 수 있으며, 연장 사유를 신청인에게 통지하여야 한다.

□ 「행정조사기본법」

- 제24조(조사결과의 통지) 행정기관의 장은 법령등에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 행정조사의 결과를 확정된 날부터 @일 이내에 그 결과를 조사대상자에게 통지하여야 한다.

□ 「부패방지 및 국민권익위원회의 설치와 운영에 관한 법률」

- 제60조(조사결과의 처리) ① 조사기관은 신고를 이첩 또는 송부받은 날부터 @일 이내에 감사·수사 또는 조사를 종결하여야 한다. 다만, 정당한 사유가 있는 경우에는 그 기간을 연장할 수 있으며, 위원회에 그 연장사유 및 연장기간을 통보하여야 한다.
- ② 제59조제3항 또는 제4항에 따라 신고를 이첩 또는 송부받은 조사기관(조사기관이 이첩 받은 신고사항에 대하여 다른 조사기관에 이첩·재이첩, 감사요구, 송치, 수사의뢰 또는 고발을 한 경우에는 이를 받은 조사기관을 포함한다. 이하 이 조에서 같다)은 감사·수사 또는 조사결과를 감사·수사 또는 조사 종료 후 @일 이내에 위원회에 통보하여야 한다.
- ③ 위원회는 제2항에 따라 감사·수사 또는 조사결과를 통보받은 경우 즉시 신고자에게 그 요지를 통지하여야 하고, 필요한 경우 조사기관에 대하여 통보내용에 대한 설명을 요구할 수 있다.
- ④ 신고자는 제3항에 따른 통지를 받은 경우 위원회에 감사·수사 또는 조사결과에 대한 이의를 신청할 수 있다.

□ 「공공재정 부정청구 금지 및 부정이익환수 등에 관한 법률」

- 제24조(준용규정) ① 제17조부터 제23조까지에서 규정한 사항 외에 부정청구등에 대한 신고의 접수·처리, 신고자등의 보호, 포상 및 보상 등에 관하여는 「부패방지 및 국민권익위원회의 설치와 운영에 관한 법률」 제56조, 제57조, 제58조, 제58조의2, 제59조부터 제61조까지, 제61조의2, 제63조, 제68조제4항부터 제6항까지, 제70조, 제70조의2 및 제71조를 준용한다.

□ 공공재정환수법 공공기관 대상 매뉴얼(국민권익위원회 발간)

V. 부정청구 등 신고 접수·처리

(44p~45p)

□ 조사결과의 처리

- (신고자 통지 및 이의신청 기회 부여) 해당 공공기관은 조사기관의 통보를 받은 즉시 신고자에게 감사·수사 결과의 요지를 통지하여야 함
- 신고자에게 감사·수사 결과에 대한 이의신청방법 및 이의 신청기간(통지 받은 후 @일 이내)을 함께 통지하여야 함
- 이의신청을 받은날부터 30일 이내에 이의신청에 대한 처리결과를 신고자에게 통지하여야 함

일련번호	04	감사자 (감사실)			공 개 () 비공개(○)
통보	@건	-	-	-	-
조치부서	▲▲▲▲▲▲부	처분요구일자	2024.12.19.	회신기일	2025.02.07.

감사결과 처분요구서

통 보

제 목 ○○ 입주생 선발심사 등 이해충돌 방지 장치 강화 필요

관 계 부 서 ▲▲▲▲▲▲부

조 치 부 서 ▲▲▲▲▲▲부

내 용

1. 업무 개요

▲▲▲▲▲▲부는 대학(원)생에게 주거공간 및 창업공간을 제공하는 ○○ 입주생 선발을 매년 진행하고 있으며, 입주생의 성장지원 및 창업역량 강화를 위해 창업경진대회를 실시하여 수상자에게 부상과 해외마케팅 역량강화 연수 등을 지원하고 있다.

또한, ○○ 입주생의 창업역량 강화를 위해 입주생의 창업단계 및 관심 분야에 맞는 전담 자문위원을 배정하여 @개월의 기간 동안 창업 전반에 대한 맞춤형 자문을 실시하는 창업자문 프로그램을 운영하고 있다.

2. 관계 법령 및 판단기준

▲▲▲▲▲▲부는 ○○ 입주생 선발 평가의 공정성 및 객관성을 확보하기 위하여 심사에 참여하는 심사위원에게 ‘심사위원 준수 확인서’를 징구하고 있으며, 위 확인서에서는 심사위원이 혈연관계, 학연 또는 밀접한 친분관계 등 심사 대상자와 공정한 심사를 수행하기 어려운 관계라고 판단되는 사항이 있을 경우 재단 관계자에게 알리고 관계자의 안내에 따라 평가를 수행하도록 되어 있다.

또한, 연도별 ○○대회추진 계획(안)에 따르면, 지역심사 예선심사 심사결과 산출 시 ○○자문위원이 자문한 평가팀 평가 제외 후 평균점수를 내도록 되어 있다.

이는 심사위원과 평가대상자의 이해관계가 존재할 경우 제척 등을 통해 선발 심사의 공정성을 강화하기 위한 조치이며, ▲▲▲▲▲▲부는 입주생 선발, ○○ 대회등 각종 선발·평가 진행 시 위와 같은 이해충돌 방지 조치를 통해 공정한 심사가 진행될 수 있도록 힘써야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그러나 ▲▲▲▲▲▲부는 ○○ 입주생 선발 시 지원자의 창업자문을 담당하였던 ○○자문위원에 대한 제척, 기피, 회피 등 이해충돌 방지를 위한 조치를 마련하지 않고 있는 것으로 확인되었다.

그 결과, 아래 [표 2]와 같이 ○○자문위원 F가 2021년 A의 ○○자문위원으로 배정되어 창업자문을 실시하였음에도 2022년 ○○ 입주생 선발 시 A을 평가하는 등 ○○자문위원 2명이 입주생 선발 심사대상자 5명에 대해 창업자문연도 이후 진행된 입주생 선발 평가 시 별도 제척 조치 없이 입주생 선발 심사를 진행한 것으로 확인되었다.

[표 2] ○○자문위원 입주생 선발 평가 현황

순번	연도	심사단계	권역	지원자명	○○자문위원 성명	자문 연도	평가점수

또한, ▲▲▲▲▲▲부는 연도별 ‘○○대회추진 계획(안)’에서 예선심사 심사 결과 산출 시 ○○자문위원이 자문한 평가팀 평가 제외 후 평균점수를 내도록 기준을 수립하였으나, 감사일 현재 ▲▲▲▲▲▲부는 당해연도에 입주생의 창업 자문을 실시한 위원에 대해서만 평가 제외 조치를 실시하고 있었으며, 과거 연도에 입주생의 자문을 실시한 ○○자문위원에 대해서는 별도 평가 제외 조치 등을 실시하지 않고 있는 것으로 확인되었다.

그 결과, 아래 [표 3]과 같이 @년 입주생 H의 ○○자문위원이었던 V 위원이 @년 H의 ○○대회예선심사 시 별도 제척 조치 없이 H를 평가하는 등 총 @명의 ○○자문위원이 자문 연도 이후 진행된 창업경진대회에서 별도 제척 조치 등 없이 평가를 진행한 것으로 확인되었다.

[표 3] ○○자문위원 ○○대회평가 현황

순번	연도	센터	팀명	입주생	○○자문 위원	대회 참여연도	경진대회 참여 팀명	평가위원	평가 제외 조치 여부

이처럼 당해연도에 입주생의 창업자문을 실시한 ○○자문위원 이외에도, 과거 창업자문을 실시한 이력이 있는 ○○자문위원 역시 입주생과 친분관계 또는 이해관계가 존재할 수 있는 만큼 향후 ○○대회진행 시 입주생의 과거 ○○자문위원에 대해서도 평가 제외 조치 등을 실시하여 심사의 공정성을 강화할 필요가 있다.

관계부서 의견 의견없음

조치할 사항 ▲▲▲▲▲▲▲부장은 ○○ 입주생 선발 시 ○○자문위원회에 대한
평가 제외 조치 등 이해충돌 방지 장치를 마련하고, ○○대회시 입주생의 과거 ○○
자문위원도 평가 제외 조치를 실시하는 등 심사·평가 시 이해충돌 방지 장치를 강
화하시기 바랍니다. (통보)

[별지]

관계 법령 및 내규

☐ ○○ 입주생 선발 심사위원 준수 확인서

☐ ○○대회개최 계획(안)

○ 심사기준 및 배점

- 심사결과: 지역별 심사위원 정성평가(100점) 합산 평균점수¹⁾ 고득점순²⁾

1) 평가 위원 중 ○○자문위원이 있을 경우, 자문한 참가팀 평가 제외 후 소수점 셋째 자리에서 반올림

2) 동점자 발생 시 사업성, 창의성, 시장성 순으로 선정

일련번호	05	감사자 (감사실)			공 개 () 비공개(○)
통보	@건	-	-	-	-
조치부서	▲▲▲▲▲▲부	처분요구일자	2024.12.19.	회신기일	2025.02.07.

감사결과 처분요구서

통 보

제 목 ○○ 입주생 학사정보 확인 절차 미흡

관 계 부 서 ▲▲▲▲▲▲부

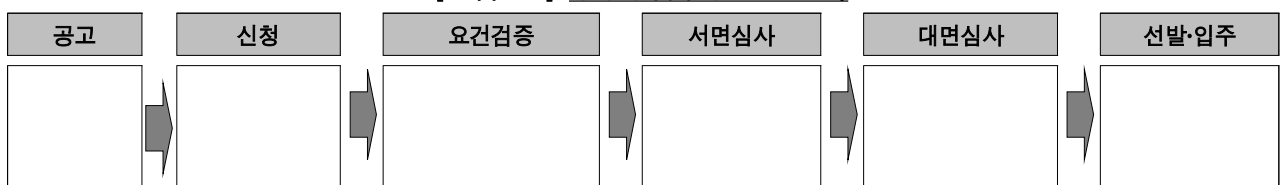
조 치 부 서 ▲▲▲▲▲▲부

내 용

1. 업무 개요

▲▲▲▲▲▲부는 국내 소재 대학(원)에 재학 또는 휴학 중인 창업에 관심이 있거나 이미 창업을 한 대학(원)생을 대상으로 선발 절차를 거쳐 매년 ○○○입주생을 선발하고 있다.

[그림 13] ○○○입주생 선발절차



※ ▲▲▲▲▲▲부 제공자료 재구성

2. 관계 법령 및 판단기준

「○○○입주생 선발 계획(안)」⁶⁾에 따르면 선발대상은 입주시점 기준 학적상태가 재학(초과학기 등 포함) 또는 휴학으로 증명되는 경우에만 신청이 가능하도록 하고 있으며, 차년도 2월 졸업(예정)자는 제외하도록 되어 있다.

이에 따른 학적상태 검증을 위해 재단 업무 담당자는 신청자의 소속대학(원)을 통해 학적상태를 명확히 확인하여 선발 심사의 신뢰성을 보장할 수 있어야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그러나 ▲▲▲▲▲▲부는 IT선진화시스템을 통해 신청자의 학사정보 요건을 검증하는 과정에 있어, [그림 14]와 같이 다수의 신청자들의 학사정보⁷⁾가 미존재했을 뿐만 아니라, [그림 15]와 같이 해당 화면의 심사처리내역을 엑셀다운로드할 경우 학사정보 내용이 신청학사정보⁸⁾와 동일한 내용으로 자동 수정되어 정확한 학사정보가 확인되지 않았음에도 학사정보 확인을 위한 추가 절차를 거치지 않고 학생이 신청한 학사정보를 그대로 학적 심사에 이용하여 심사를 진행한 것으로 확인되었다.

[그림 14] ○○ 심사처리 화면

[그림 15] 엑셀다운로드 파일

--	--

6) 감사기간(①.②.③.~④.⑤.⑥.) 동안 추진한 ⑦년, ⑧년, ⑨년 선발 계획(안)

7) 소속 대학(원)에서 교직원이 등록한 통합학적정보

8) 학생이 ○○ 입주생 신청 시 입력한 학사정보

또한, 입주생 선발 대상자 중 졸업(예정)자의 학적 심사의 경우 별도 확인 절차 기준 마련 없이 학생이 실 입주 시 제출하는 재학(수료)증명서를 통해서만 졸업 여부를 검토하였고, 그 결과, 감사대상기간 동안 [표 4]와 같이 직전학기 졸업학기 여부가 ‘Y’인 학생 중 이후 학사정보가 없는 인원 총 @명을 입주생으로 선발하며 졸업(예정)자로 의심되는 학생에 대한 검증 절차가 미흡한 것으로 확인되었다.

[표 4] 직전학기 졸업학기 ‘Y’ 이후 학사정보 미존재 현황

(단위: 명)

순번	연도	입주인원	직전학기 졸업학기 여부 ‘Y’ 인원	이후 학사정보 미존재 인원

관계부서 의견 의견없음

조치할 사항 ▲▲▲▲▲▲부장은 ○○○입주를 신청한 학생의 학적상태 검증 절차를 강화하여 공정한 심사가 될 수 있도록 개선하시기 바랍니다. (통보)

[별지]

관계 법령 및 내규

☐ 「@년 ○○ 입주생 선발 계획(안)」

1. 선발대상

☐ 대한민국 국적을 소지하고, 국내 소재 대학(원)에 재학 또는 휴학 중인 대학(원)생으로 창업에 관심이 있거나 이미 창업을 한 자

○ 입주시점 기준 학적상태가 재학(초과학기 등 포함) 또는 휴학으로 증명되는 경우에만 신청 가능

※ ' @년 @월 졸업(예정)자 제외

3. 선발절차

☐ 선발 절차별 세부 사항

○ (입주신청) 입주 희망자가 재단 홈페이지(기숙사→○○→입주신청)에 접속하여 입주신청서 작성 및 증빙서류 등 제출

입주 신청 시 제출서류	
--------------	--

일련번호	06	감사자 (감사실)			공 개 () 비공개(○)
통보	@건	-	-	-	-
조치부서	▲▲▲▲▲▲부	처분요구일자	2024.12.19.	회신기일	2025.02.07.

감사결과 처분요구서

통 보

제 목 ○○대회심사표 수정방법 부적정

관 계 부 서 ▲▲▲▲▲▲부

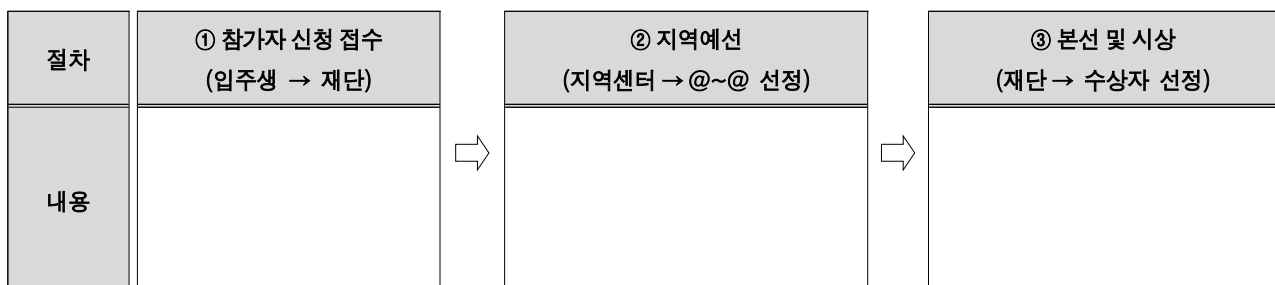
조 치 부 서 ▲▲▲▲▲▲부

내 용

1. 업무 개요

▲▲▲▲▲▲부는 입주생의 성장지원 및 창업역량 강화를 위해 창업경진대회를 실시하여 수상자에게 부상과 해외마케팅 역량강화 연수 등을 지원하고 있다.

[참고] ○○ 입주생 ○○대회진행절차



2. 관계 법령 및 판단기준

「행정 효율과 협업 촉진에 관한 규정 시행규칙」 제14조에 따르면 종이문서의 일부분을 삭제하거나 수정하는 경우에는 원안의 글자를 알 수 있도록 해당 글자의 중앙에 가로로 두 선을 그어 삭제하거나 수정하고, 삭제하거나 수정한 사람이 그 곳에 서명이나 날인을 하도록 규정하고 있다.

한편 교육부 「기술(제안서) 평가업무 처리규정」 제7조(평가실시)에 따르면 평가표에 점수가 정정된 항목은 날인 또는 서명이 되어 있는지 여부를 확인 후 평가를 종결하도록 하고 있으며, 인사혁신처 「공정 채용 가이드북」에 따르면 평정표 내 일체의 사항을 정정하고자 할 때에는 반드시 두 줄로 긋고 다시 기재한 후 정정한 곳 옆에 서명을 하여야 한다는 공정 채용 가이드를 제시하고 있다.

위 규칙 및 규정 등에서는 공통적으로 결재받은 문서, 심사 평가표 등 이미 완성된 중요 문서에 대해 수정할 사항이 발생하면 수정할 곳에 두 줄을 그어 수정하고, 수정한 사람이 수정한 곳에 서명을 하도록 하는 등 이미 완성된 문서에 대해 다른 사람이 훼손하거나 임의로 수정하는 것을 방지하고 부정을 의심할 수 있는 오해의 소지가 없도록 문서 수정에 대한 투명성과 책임성을 부여하고 있다.

따라서 ▲▲▲▲▲▲부는 ○○대회심사 평가표는 수상자와 해외마케팅 역량 강화 연수 대상자를 선발하는 중요 문서이므로 선발 심사 업무가 종료되기 전 심사위원이 작성한 평가표가 적정한지 검토하고, 작성된 원안 평가표에 수정사항이 발생하였다면 위 규칙 등에 준하여 해당 심시위원에게 정정을 요청하여 심사의 신뢰성을 확보하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그러나 ▲▲▲▲▲▲부는 2024년 &&& 심사위원이 심사표 상 다수의 수정 사항에 대한 별도의 날인 없이 점수를 수정하였음에도 해당 심사위원에게 별도의 정정 요청을 하지 않은 채 해당 심사 평가표를 최종 결과로 확정하는 등 감사대상 기간 동안 총 @건의 심사표에 대해 위 규칙에서 정한 수정 방법을 준수하지 않은 채 심사 결과를 확정 한 것으로 확인되었다.

[그림 16] &&& 심사위원 심사표(일부 발췌)

--	--

한편, 이와 같은 심사표 수정 부적정 사례가 아래 [표 5]와 같이 @년 @건이었던 것에서 @년 @건으로 늘어난 만큼, ▲▲▲▲▲▲부는 향후 ○○대회심사 시 심사위원에게 심사표 수정 방법을 명확히 안내하고, 심사업무 종료 전 심사위원이 작성한 심사표의 적정성을 재확인하여 심사과정의 투명성과 신뢰도를 높일 필요가 있다.

[표 5] ○○대회심사표 수정 부적정 사례

연도	@	@	@	@
건수				

관계부서 의견 의견없음

조치할 사항 ▲▲▲▲▲▲부장은 앞으로 창업경진대회 등 각종 심사평가표 작성 시 당초 점수를 수정할 경우 「행정 효율과 협업 촉진에 관한 규정 시행규칙」 등에서 정하고 있는 문서의 수정방법에 따라 처리될 수 있도록 관련 업무에 유의하시기 바랍니다. (통보)

[별지]

관계 법령 및 내규

□ 「행정 효율과 협업 촉진에 관한 규정 시행규칙」

- 제14조(결재받은 문서의 수정 등) 영 제17조 단서에 따라 종이문서의 일부분을 삭제하거나 수정하는 경우에는 원안의 글자를 알 수 있도록 해당 글자의 중앙에 가로로 두 선을 그어 삭제하거나 수정하고, 삭제하거나 수정한 사람이 그 곳에 서명이나 날인을 하여야 한다.

□ 「기술(제안서) 평가업무 처리규정」(교육부)

○ 제7조(평가실시) (중 략)

- ⑥ 담당공무원은 공개된 장소에서 성적을 집계하여 다음 각 호의 사항을 확인 후 평가를 종결 하여야 한다.

1. 평가위원별로 작성된 평가표에 서명이 되어 있는지 여부
2. 평가표에 점수가 정정된 항목은 날인 또는 서명이 되어 있는지 여부
3. 평가점수 집계표에 평가위원장의 서명을 받았는지 여부

□ 「공정 채용 가이드북」(인사혁신처_2018.8.)

○ V. 참고자료, ② 평정점수 기록 및 정정(최종)

- 동일 평정표 내에는 색깔 등이 동일한 필기구를 계속 사용(연필은 사용 불가)
- 응시자가 제출한 「면접시험 평정표」 상의 굵은 선란에 각 평정 요소별로 “○”로 표시 (“✓”나 “/” 불가)하고, 개수를 기록한 후 위원 성명 기재·서명 날인
- “○” 표시, 개수, 성명, 서명 등 평정표 내 일체의 사항을 정정하고자 할 때에는 반드시 두 줄로 긋고 다시 기재한 후 정정한 곳 옆에 서명을 하여야 함(덧쓰기 금지)

일련번호	07	감사자 (감사실)			공 개 () 비공개(○)
현지주의	@건	-	-	-	-
조치부서	▲▲▲▲▲▲부	처분요구일자	2024.12.19.	회신기일	-

감사결과 처분요구서

현 지 주 의

제 목 대학 현장조사 결과보고 및 통보 절차 미준수

관 계 부 서 ▲▲▲▲▲▲부

조 치 부 서 ▲▲▲▲▲▲부

내 용

1. 업무 개요

▲▲▲▲▲▲부는 공공재정 운용 건전성·공정성 제고 및 지속적인 국가 장학사업 관리 역할 강화를 위하여 대학 현장조사를 운영하고 있다.

2. 관계 법령 및 판단기준

「대학 현장조사 계획(안)」에서 정하고 있는 대학 현장조사 절차에 따르면 환수금·반환금이 미발생(자진납부 포함)하였거나 반환금이 발생했을 경우, 현장 조사 개시일로부터 @일 이내에 조사 결과에 대해 센터별 내부 보고를 하고, 결과

내부 보고일로부터 @일 이내에 해당 대학에 그 결과를 통보해야 한다고 되어 있다.

그리고 자진납부하지 않은 환수금이 발생했을 경우 조사개시일로부터 @일 이내에 대학에 처분의 사전통지 등 결과를 통보하도록 되어 있다.

[표 6] 대학 현장조사 절차

구분	미발생(자진납부 포함)	반환금 발생	환수금 발생
조사 실시			
결과 보고 및 통보			

따라서 ▲▲▲▲▲▲부는 조사개시일로부터 @일 이내에 결과에 대한 내부 보고를 득하고 결과보고일로부터 @일 이내에 대학에 조사결과를 통보하여야 하며, 환수금이 있을 경우 조사개시일로부터 @일 이내에 대학에 처분의 사전통지 등을 발송함으로써 정해진 기한을 준수하려 노력해야 한다.

3. 감사 결과 확인된 문제점

그러나 ▲▲▲▲▲▲부는 @년 ♀대학교에 대한 현장조사가 @. @. @. 개시 되었음에도, ♀대학교에 대한 조사 결과를 개시일로부터 @일이 지난 @. @. @. 에 보고하는 등 총 @건의 현장조사에 대해 기한을 초과하여 결과를 보고하였다.

[표 7] 대학 현장조사 센터별 내부 결과보고 기한 초과 사항

순번	연도	대학명	조사기간	내부 결과보고	초과 기한 (정당 기한)

또한 @년 ♣♣♣대학교에 대한 현장조사가 @. @. @. 개시되었음에도, 환수금 발생에 따른 처분의 사전통지 공문을 조사개시일로부터 @일이 지난 @. @. @. 발송한 사항 등 환수금이 발생한 경우에서 기한이 준수되지 않은 사례 @회가 발생하였다.

[표 8] 대학 현장조사 환수금 발생에 따른 처분 사전통지 기한 초과 사항

순번	연도	대학명	조사기간	처분 사전통지	초과 기한 (정당 기한)

한편 ▲▲▲▲▲▲부는 @년 ◆◆◆◆◆◆에 대한 현장조사 결과에 대해 @. @. @. 내부 결재를 득하였음에도, 대학에 결과 통지 공문을 이보다 @영업일이 지난 @. @. @. 중 발송하는 등 총 @건의 현장조사 결과를 내부 보고로부터 @일을 초과하여 대학에 통보하였으며, @년 ▼▼▼▼▼▼ 현장조사의 경우 발생한 환수금에 대하여 처분 사전통지 공문은 발송하였으나, 이후 결과통보 공문은 발송하지 않았다.

[표 9] 대학 현장조사 결과통보 기한 초과 사항

순번	연도	대학명	내부 결과보고 · 처분 사전통지	결과통보 등 공문	초과 기한* (정당 기한)

* 결과보고 후 결과 통보까지의 기한 @일은 영업일 기준으로 계산

그 결과 현장조사를 받은 대학에 그 조사 결과를 적시 발송하지 않음으로써 재단 행정의 신뢰성이 저해되는 결과를 초래하였다.

관계부서 의견 의견없음

조치할 사항 ▲▲▲▲▲▲부장은 향후 대학 현장조사 계획(안)에 따라 기한을 준수하여 결과보고 및 대학에 통지하는 등 관련 업무를 철저히 하시기 바랍니다.
(현지주의)

[별지]

관계 법령 및 내규

□ 「대학 현장조사 계획(안)」

Ⅳ. 대학 현장지원(현장조사) 추진 계획 > 2. 절차 및 방법

□ 현장지원(현장조사) 절차 및 세부 내용

① ~ ② (생략)

③ (조사) 업무처리 매뉴얼에 따라 조사 개시일로부터 @일 이내 대상 사업별 조사 완료 및 내부 결과보고(현지조치, 자진납부 등 포함)

④ ~ ⑤ (생략)

⑥ (결과 통보(본처분 통지)) 내부 결재 완료 및 결과 통보(@일 이내) 후 의견제출 기간 @일 이상 @일 부여(부서장 전결)

⑦ (생략)

【 대학 현장조사 절차(환수) 】

구분	환수금 미발생(자진납부 포함)	환수금 발생
1. 사전준비	(생략)	
2. 조사실시		
3. 결과보고 및 통보		

(이하 생략)

【 대학 현장조사 절차(반환) 】

구분	반환금 미발생(자진납부 포함)	반환금 발생
1. 사전준비		
2. 조사실시		
3. 결과보고 및 통보		

□ 「대학 현장조사 매뉴얼」

II 대학 현장조사 주요 내용 > 1. 대학 현장조사 업무 절차(공공재정환수법 적용 범위)

조사 기간	@일(정당한 사유가 있는 경우 조사기간 연장 가능) ※영업일 아닌 자연일			조사 결과 확정 후 @일 이내 결과 통지
조사 주체	→	→	→	→
대 학	→	→	→	→
-	→	→	→	→
단 위				
처 리 일 정				

일련번호	08	감사자 (감사실)			공 개 () 비공개(○)
현지주의	@건	-	-	-	-
조치부서	▲▲▲▲▲▲부	처분요구일자	2024.12.19.	회신기일	-

감사결과 처분요구서

현 지 주 의

제 목 대금 지급 관련 업무 미흡

관 계 부 서 ▲▲▲▲▲▲부

조 치 부 서 ▲▲▲▲▲▲부

내 용

1. 업무 개요

▲▲▲▲▲▲부는 권역별 지역센터 및 ○○ 운영, 최신화심사, 대학현장점검, 공공재정환수 등의 고유업무를 수행하기 위해 「계약사무규칙」 등 관계 법령에 따라 계약을 체결하여 운영하고, 과업 이행 완료에 따른 대금 지급 업무를 실시하였다.

2. 관계 법령 및 판단기준

「국민건강보험법」 제81조의4(보험료의 납부증명) 및 「국민연금법」 제95조의2

(연금보험료등의 납부증명)에 따르면 국민건강보험료 및 국민연금보험료(이하 “보험료”)의 납부 의무자가 「공공기관의 운영에 관한 법률」 제4조에 따른 공공기관과 체결한 계약 등의 대가를 지급받는 경우에는 보험료와 그에 따른 연체금 및 체납처분비(이하 “보험료 등”)의 납부사실을 증명하도록 되어 있고, 위 납부 의무자가 납부사실을 증명하여야 할 경우 계약을 담당하는 공공기관은 납부 의무자의 동의를 받아 건강보험공단에 조회하여 보험료 등의 납부 여부를 확인하는 것으로 납부증명을 갈음할 수 있도록 되어 있다.

이와 관련하여 보험료 징수 및 확인 기관인 국민건강보험공단은 공공기관 등이 계약의 대가를 지급할 경우 계약상대자의 보험료 납부사실을 확인해야 함을 안내하였으며, <실(현 ◆◆◆◆부)은 위 내용을 내부 공문 및 체크리스트 배포 등을 통해 대가지급 시 보험료 등 완납증명서를 징구하도록 공지한 바 있다.

그리고 「계약사무규칙」 제91조(대가의 지급) 및 「국가계약법 시행령」 제58조(대가의 지급)에 따르면, 계약 시 대가는 검수를 완료한 후 계약상대자의 청구서를 받은 날부터 5일 이내⁹⁾에 지급하도록 되어 있고, 재난이나 경기침체, 대량실업 등으로 인한 국가의 경제위기를 극복하기 위해 기획재정부장관이 고시한 2020. 5. 1.부터 2024. 12. 31.까지의 기간¹⁰⁾의 경우에는 @일 이내에 지급하도록 되어 있으며, 자금사정 등 불가피한 사유가 있는 경우 계약당사자와 합의하여 5일을 초과하지 않는 범위에서 대가의 지급기한을 연장할 수 있는 특약을 정할 수 있도록 되어 있다.

따라서 ▲▲▲▲▲▲부는 계약상대자에게 대금을 지급할 때 4대 사회보험료

9) 「민법」 제155조 등에 따라 공휴일 및 토요일은 제외하며 초일불산입

10) 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령의 수의계약 등 한시적 특례 적용 기간에 관한 고시」 제 2020-11호, 제2020-38호, 제2021-12호, 제2021-39호, 제2022-16호, 제2022-33호, 제2023-25호, 제2023-49호 및 제2024-29호

완납증명서를 제출받는 등의 방법으로 보험료 납부사실을 확인 후, 청구서를 받은 날부터 5일 이내(기획재정부장관이 고시한 기간의 경우에는 @일 이내)에 지급을 완료하여야 한다.

3. 감사 결과 확인된 문제점

그러나 ▲▲▲▲▲▲부는 감사대상 기간 중 체결한 @건의 계약에 대해 아래 [표 10]과 같이 보험료 등의 납부사실을 확인하지 않고 대가를 지급하거나, 아래 [표 11]과 같이 지급기한 연장 특약을 체결하지 않았음에도 불구하고 @에 대한 대금을 지급기한 대비 @일을 지연하여 지급하는 등 총 @건의 계약에 대해 대금지급을 최소 @일에서 최대 @일간 지연한 것으로 확인되었다.

[표 10] ▲▲▲▲▲▲부 보험료 등 납부사실 미확인 내역

연번	계약명	계약상대방	보험료 등 납부사실	
			증명서류 징구 여부	공단 조회여부

[표 11] ▲▲▲▲▲▲부 대금지급 지연 현황

연번	지급 문서번호	계약상대방	계약대금 (원)	청구일자 (지급기한)	실지급일자	기한대비 지연일수
합계						

관계부서 의견 ▲▲▲▲▲▲부는 감사결과를 수용하면서, 앞으로 계약 관련 업무를 철저히 하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 ▲▲▲▲▲▲▲부장은 앞으로 「국민건강보험법」 등에 따라 계약 상대자의 보험료 등 납부 여부를 확인 후 계약 대금을 「계약사무규칙」 등에서 지정한 기간 이내에 지급할 수 있도록 관련 업무에 유의하시기 바랍니다. (현지주의)

[별지]

관계 법령 및 내규

□ 「국민건강보험법」

○ 제81조의4(보험료의 납부증명)

- ① 제77조에 따른 보험료의 납부의무자는 국가, 지방자치단체 또는 「공공기관의 운영에 관한 법률」 제4조에 따른 공공기관으로부터 공사·제조·구매·용역 등 대통령령으로 정하는 계약의 대가를 지급받는 경우에는 보험료와 그에 따른 연체금 및 체납처분비의 납부 사실을 증명하여야 한다. 다만, 납부의무자가 계약대금의 전부 또는 일부를 체납한 보험료로 납부하려는 경우 등 대통령령으로 정하는 경우에는 그러하지 아니하다.
- ② 납부의무자가 제1항에 따라 납부사실을 증명하여야 할 경우 제1항의 계약을 담당하는 주무관서 또는 공공기관은 납부의무자의 동의를 받아 공단에 조회하여 보험료와 그에 따른 연체금 및 체납처분비의 납부여부를 확인하는 것으로 제1항에 따른 납부증명을 갈음할 수 있다.

□ 「국민연금법」

○ 제95조의2(연금보험료등의 납부증명)

- ① 제88조에 따른 연금보험료의 납부 의무자가 국가, 지방자치단체 또는 「공공기관의 운영에 관한 법률」 제4조에 따른 공공기관으로부터 공사·제조·구매·용역 등 대통령령으로 정하는 계약의 대가를 지급받는 경우에는 연금보험료와 그에 따른 연체금 및 체납처분비의 납부사실을 증명하여야 한다. 다만, 납부 의무자가 계약대금의 전부 또는 일부를 체납한 연금보험료로 납부하려는 경우 등 대통령령으로 정하는 경우에는 그러하지 아니하다.
- ② 납부 의무자가 제1항에 따라 납부사실을 증명하여야 할 경우 제1항의 계약을 담당하는 주무관서 또는 공공기관은 납부 의무자의 동의를 받아 건강보험공단에 조회하여 연금보험료등의 납부여부를 확인하는 것으로 제1항에 따른 납부증명을 갈음할 수 있다.

□ 「계약대금 지급 시 국민연금보험료 납부사실 증명에 관한 기준 안내」 (국민건강보험공단 체납징수부-356, 2016.2.2.)

○ 납부사실 증명 대상 계약

- 국가, 지방자치단체, 공공기관이 발주하는 모든 계약: 국가계약법 제2조, 지방계약법 제2조, 공공기관운영법 제39조제3항에 따른 물품의 공사·제조·구매 및 용역의 조달 등 계약

○ 납부 증명서 제출 대상

- 국가·지방자치단체·공공기관으로부터 계약의 대가를 지급받으려는 연금보험료 납부 의무자(개인 및 법인)

○ 납부사실 증명 대상

- 체납보험료가 없다는 사실을 납부 증명서를 제출함으로써 증명

□ 「건강보험료 납부증명제도 시행 안내」 (국민건강보험공단 수납정산부-2288, 2016.08.04.)

- 국민건강보험법 제81조의3 신설로 건강보험료 납부증명제도가 시행됨에 따라 다음을 안내하오니 업무에 참고하여 주시기 바랍니다.
- 내용: 납부의무자가 국가, 지방자치단체 또는 공공기관으로부터 계약의 대가를 지급받는 경우 건강보험료 등의 납부사실 증명
- (안내문) 납부사실증명 서류
- 서식명: 건강장기요양보험료 납부증명서 또는 4대 사회보험료 완납증명서

□ 「[계약제도] 건강보험료 납부증명제도시행(’ 16.8.4)에 따른 안내」 (<실-3989, 2016.8.30.)

- (전략) 계약의 대금지급시 확인사항을 전파하오니 업무에 참조하시기 바랍니다.
- 계약(대금지급) 관련 확인사항: 계약대금 지급시 건강보험료 납부사실 확인
- 확인방법
 - (사업부서) 대금 지급시 건강보험료 납입영수증 요구
 - (해당업체) 대금 청구시 건강보험료 납입영수증 제출
- 납부사실 증명책임: 계약업체
- ※ 사업부서에서는 보험납입 사실을 증명하도록 독려
- 추가 확인사항: 국민연금보험 납부사실 증명과 병행하여 건강보험료 납부사실 증명을 병행

□ 「계약사무규칙」

○ 제91조(대가의 지급) ① (생략)

- ② 용역계약 시 대가는 제82조에 따른 검사를 완료한 후 계약상대자의 청구서(하수급인이 있을 경우 하수급인에 대한 대금지급 계획을 첨부된 것을 말한다)를 받은 날부터 5일(「재난 및 안전관리 기본법」 제3조제1호의 재난이나 경기침체, 대량실업 등으로 인한 국가의 경제위기를 극복하기 위해 기획재정부장관이 기간을 정하여 고시한 경우에는 계약상대자의 청구를 받은 날부터 @일) 이내에 지급하여야 한다. 이 경우 자금사정 등 불가피한 사유가 있는 경우에는 계약당사자와 합의하여 5일을 초과하지 아니하는 범위에서 대가의 지급기한을 연장할 수 있는 특약을 정할 수 있다.

□ 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」

- 제58조(대가의 지급) ① 법 제15조제2항에 따라 국고의 부담이 되는 계약의 대가는 제55조에 따른 검사를 완료한 후 계약상대자의 청구를 받은 날부터 5일(「재난 및 안전관리 기본법」 제3조제1호의 재난이나 경기침체, 대량실업 등으로 인한 국가의 경제위기를 극복하기 위해 기획재정부장관이 기간을 정하여 고시한 경우에는 계약상대자의 청구를 받은 날부터 @일) 이내에 지급해야 한다. 이 경우 계약당사자와 합의하여 5일을 초과하지 않는 범위에서 대가의 지급기한을 연장할 수 있는 특약을 정할 수 있다.

② ~ ⑤ (생략)

- ⑥ 제1항 및 제2항에 따른 기간을 산정하는 경우에는 공휴일 및 토요일을 제외한다.

□ 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령의 한시적 특례 적용 기간에 관한 고시」 (제2024-29호)

- 제1조(목적) 이 규정은 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」(이하 “영”이라 한다.) 제27조제3항 등에 따라 재난, 경기침체 등으로 인한 국가의 경제위기를 극복하기 위한 입찰·계약보증금 인하 등 한시적 특례가 적용되는 기간을 정함을 목적으로 한다.
- 제2조(특례 적용기간) 영 제27조제3항, 제37조제1항, 제50조제1항, 제52조제1항, 제55조제1항, 제58조제1항에 따른 특례 적용기간은 이 규정을 고시한 날부터 2024년 12월 3@일까지로 한다.

일련번호	09	감사자 (감사실)			공 개 () 비공개(○)
시정	@건	-	-	-	-
조치부서	▲▲▲▲▲▲부	처분요구일자	2024.12.19.	회신기일	2025.02.07.

감사결과 처분요구서

시 정

제 목 인지세 납부 업무 소홀

관 계 부 서 ▲▲▲▲▲▲부

조 치 부 서 ▲▲▲▲▲▲부

내 용

1. 업무 개요

▲▲▲▲▲▲부는 권역별 지역센터 및 ○○ 운영, 최신화심사, 대학현장점검, 공공재정환수 등의 고유업무를 수행하기 위해 「국가계약법」 등에 따라 도급 또는 위임 계약을 체결하고 계약서를 작성하였다.

2. 관계 법령 및 판단기준

「인지세법」 제1조(납세의무)에 따르면 국내에서 재산에 관한 권리 등의 창설·이전 변경에 관한 계약서나 이를 증명하는 그 밖의 문서를 작성하는 자는 해당

문서를 작성할 때¹¹⁾에 그 문서에 대한 인지세를 납부할 의무가 있다고 되어 있고, 같은 법 제3조(과세문서 및 세액) 및 같은 법 시행령 제2조의3(도급 및 위임 문서의 범위)에 따르면 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 제11조에 따라 작성하는 도급문서 등 과세문서는 기재금액이 1천만 원을 초과하는 경우 그 금액에 따라 최소 2만 원에서 최대 35만 원까지의 세액을 납부하도록 되어 있다.

또한, 「국세기본법」 제47조의4(납부지연가산세)에 따르면, 「인지세법」에 따른 인지세를 납부하지 않거나, 과소납부한 경우에는 납부하지 않은 세액 또는 과소 납부분 세액의 100분의 300에 상당하는 금액을 가산세로 부과하도록 되어 있다.

따라서 ▲▲▲▲▲▲부가 도급 또는 위임에 따라 기재금액이 1천만 원을 초과 하는 계약서를 작성한 경우 그 즉시 「인지세법」에 따른 인지세를 납부하여야 한다.

[참고] 인지세 과세문서 및 세액 (인지세법 제3조제1항제3호 발취)

과세문서	세액
도급 또는 위임에 관한 증서 중 법률에 따라 작성하는 문서로서 대통령령*으로 정하는 것 * 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 제11조에 따라 작성하는 도급문서 등	기재금액이 1천만 원 초과 3천만 원 이하인 경우: 2만 원
	기재금액이 3천만 원 초과 5천만 원 이하인 경우: 4만 원
	기재금액이 5천만 원 초과 1억 원 이하인 경우: 7만 원
	기재금액이 1억 원 초과 10억 원 이하인 경우: 15만 원
	기재금액이 10억 원을 초과하는 경우: 35만 원

3. 감사 결과 확인된 문제점

그러나 ▲▲▲▲▲▲부가 감사대상 기간 동안 작성한 도급 또는 위임에 관한 계약을 확인한 결과, 아래 [표 12]와 같이 한국장학재단 ○○ 등 총 @건의 계약에 대해 「인지세법」에 따른 인지세 @원을 납부하지 않은 것으로 확인되었다.

11) 「개별소비세·인지세·주세 집행기준」(국세청, 2020)의 [인지세 집행기준 1-0-2]에 따르면, 계약당사자간 의사 합의 증명할 목적으로 작성하는 계약문서는 서명날인을 마치는 때 납세의무가 성립하는 것으로 함

[표 12] ▲▲▲▲▲▲부 인지세 미납부 현황 (2021. 10. 1. ~ 2024. 9. 30.)

연번	계약명	계약상대자	기재금액	미납부 세액
합계				@원

관계부서 의견 ▲▲▲▲▲▲부는 감사결과를 수용하면서, 미납부한 인지세를 납부하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 ▲▲▲▲▲▲부장은 미납부한 인지세 @원을 「인지세법」 등에 따라 관계기관(국세청)에 납부하시기 바랍니다. (시정)

[별지]

관계 법령 및 내규

□ 「인지세법」

- 제1조(납세의무) ① 국내에서 재산에 관한 권리 등의 창설·이전 또는 변경에 관한 계약서나 이를 증명하는 그 밖의 문서를 작성하는 자는 해당 문서를 작성할 때에 이 법에 따라 그 문서에 대한 인지세를 납부할 의무가 있다.
- ② 2인 이상이 공동으로 문서를 작성하는 경우 그 작성자는 해당 문서에 대한 인지세를 연대(連帶)하여 납부할 의무가 있다.
- 제3조(과세문서 및 세액) ① 인지세를 납부하여야 할 문서 및 세액은 다음과 같다.

과 세 문 서	세 액
1. 부동산·선박·항공기의 소유권 이전에 관한 증서	기재금액이 1천만원 초과 3천만원 이하인 경우: 2만원
	기재금액이 3천만원 초과 5천만원 이하인 경우: 4만원
	기재금액이 5천만원 초과 1억원 이하인 경우: 7만원
	기재금액이 1억원 초과 10억원 이하인 경우: 15만원
	기재금액이 10억원을 초과하는 경우: 35만원
2. (생략)	(생략)
3. 도급 또는 위임에 관한 증서 중 법률에 따라 작성하는 문서로서 대통령령으로 정하는 것	제1호에 규정된 세액
4. ~ 12. (생략)	(생략)

□ 「인지세법 시행령」

- 제2조의3(도급 및 위임 문서의 범위) 법 제3조제1항제3호에서 “대통령령으로 정하는 것” 이란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 것을 말한다.
- 1. ~ 3. (생략)
- 4. 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 제11조 또는 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 제14조에 따라 작성하는 도급문서
- 4의2~ 18. (생략)

□ 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」

- 제11조(계약서의 작성 및 계약의 성립) ① 각 중앙관서의 장 또는 계약담당공무원은 계약을 체결할 때에는 다음 각 호의 사항을 명백하게 기재한 계약서를 작성하여야 한다. 다만, 대통령령으로 정하는 경우에는 계약서의 작성을 생략할 수 있다.

1. ~ 7. (생략)

- ② 제1항에 따라 계약서를 작성하는 경우에는 그 담당 공무원과 계약상대자가 계약서에 기명하고 날인하거나 서명함으로써 계약이 확정된다.

□ 「개별소비세·인지세·주세 집행기준」(국세청, 2020)

○ 인지세 집행기준 1-0-2 [납세의무의 성립]

- 문서를 작성하는 때란 계약당사자간 의사 합의 증명할 목적으로 작성하는 문서의 경우에는 서명·날인을 마치는 때를 말하며, 제3자에 의하여 인증을 받아야 효력이 발생하는 문서의 경우에는 인증을 받는 때로 한다.

□ 「국세기본법」

○ 제47조의4(납부지연가산세) ① ~ ⑧ (생략)

- ⑨ 「인지세법」 제8조제1항에 따른 인지세의 납부를 하지 아니하거나 과소납부한 경우에는 납부하지 아니한 세액 또는 과소납부분 세액의 100분의 300에 상당하는 금액을 가산세로 한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우(과세표준과 세액을 경정할 것을 미리 알고 납부하는 경우는 제외한다)에는 해당 호에 따른 금액을 가산세로 한다.

1. 「인지세법」에 따른 법정납부기한이 지난 후 3개월 이내에 납부한 경우: 납부하지 아니한 세액 또는 과소납부분 세액의 100분의 100
2. 「인지세법」에 따른 법정납부기한이 지난 후 3개월 초과 @개월 이내에 납부한 경우: 납부하지 아니한 세액 또는 과소납부분 세액의 100분의 200

일련번호	10	감사자 (감사실)			공 개 () 비공개(○)
시정	@건	-	-	-	-
조치부서	▲▲▲▲▲▲부	처분요구일자	2024.12.19.	회신기일	2025.02.07.

감사결과 처분요구서

시 정

제 목 출장비 지급 부적정

관 계 부 서 ▲▲▲▲▲▲부

조 치 부 서 ▲▲▲▲▲▲부

내 용

1. 업무 개요

▲▲▲▲▲▲부는 권역별 지역센터 및 ○○ 운영, 최신화심사, 대학현장점검, 공공재정환수 등의 고유업무를 수행하기 위해 「인사규정」에 따라 국내·외 출장을 실시하였다.

2. 관계 법령 및 판단기준

「여비규칙」 제14조에 따르면 일비는 여행 일수에 따라 지급되지만, 「업무용 차량 관리지침」에 따른 업무용 차량(업무용 차량에 준하는 차량을 포함한다)을

이용하거나 차량을 임차하여 사용하는 경우에는 지급할 일비의 2분의 1을 지급하도록 되어 있다.

그리고 같은 규칙 제16조(근무지 내 국내 출장 시의 여비)에 따르면 근무지 내 국내 출장이란 임직원이 업무수행을 위하여 같은 시·군 및 섬 안에서 이동하는 여행이나 근무지로부터의 왕복거리가 @킬로미터 미만인 여행을 의미하며, 근무지 내 국내 출장의 경우에는 국내여행 여비 지급 기준에도 불구하고 출장 여행시간이 @시간 이상인 임직원에게는 2만 원을 지급하고, @시간 미만인 임직원에게는 1만 원을 지급하되, 「업무용 차량 관리지침」에 따른 공용차량을 이용하는 경우에는 1만 원을 감액하여 지급하도록 되어 있다.

따라서 ▲▲▲▲▲▲부는 출장 중 공용차량을 이용할 경우 일비 또는 근무지 내 국내 출장 시의 여비 등을 감액하여 지급하여야 하며, 근무지 내 국내 출장을 실시할 경우 근무지 내 국내 출장 시의 여비를 그 출장 시간에 따라 지급하여야 한다.

3. 감사 결과 확인된 문제점

그러나 ▲▲▲▲▲▲부가 감사대상 기간 동안 지급한 출장비 내역을 확인한 결과, 아래 [표 13]과 같이 총 @건의 출장비 지급에 대하여 국내 출장 중 공용차량을 이용했음에도 일비를 2분의 1을 초과하여 지급하는 등 총 @원을 과다지급하였다.

[표 13] ▲▲▲▲▲▲부 공용차량 이용 등 국내 출장비 과다지급 내역

(단위: 원)

연 번	출장자	차량 사용	출장 일시	출장지	지급내역		정당지급액		비고	과다 지급
					일비	운임	일비	운임		
합계										

그리고 아래 [표 14]와 같이 공용차량을 이용하였고 숙박비를 지급하였음에도

별다른 사정 없이 철도임·자동차임 등 운임 @원을 함께 지급하거나, 공용차량을 사용하진 않았지만 철도임을 법인카드로 결제하여 개인 정산할 필요가 없음에도, 철도임 2원을 출장비로 지급받아 환수가 필요한 건이 있었다.

[표 14] ▲▲▲▲▲부 공용차량 이용 등 국내 출장비 과다지급 내역

(단위: 원)

연번	출장자	차량 사용	출장 일시	출장지	지급내역		정당지급액		비고	과다 지급
					일비	운임	일비	운임		
합계										

또한 아래 [표 15]와 같이 총 @건의 출장비 지급에 대하여 근무지 내 국내 출장 중 공용차량을 이용했음에도 근무지 내 국내 출장 시의 여비를 @원 감액하지 않고 지급하여 총 @원을 과다지급하였다.

[표 15] ▲▲▲▲▲부 공용차량 이용 근무지 내 국내 출장비 과다지급 내역

(단위: 원)

연번	출장자	차량 사용	출장일시	출장지	당일귀임비 (A)	정당지급액 (B)	과다지급 (A-B)
합계							

한편 ▲▲▲▲▲부는 아래 [표 16]과 같이 총 @건의 출장에 대해 근무지 내 국내 출장임에도 국내여행 여비 지급기준을 적용하여 @원의 출장비를 더 지급하는 등 도합 @원의 출장비를 과다지급한 것으로 확인되었다.

[표 16] ▲▲▲▲▲부 국내 출장 오등록 출장비 과다지급 내역

(단위: 원)

연번	출장자	출장일시	출장지	지급내역			정당지급액 (B)	과다지급 (A-B)
				일비	식비	계(A)		
합계								

* 기타 명목으로 @원 지급받음에 따라, 총 @원 지급

관계부서 의견 ▲▲▲▲▲▲부는 감사결과를 수용하면서, 과다지급한 출장비를 환수하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 ▲▲▲▲▲▲부장은 과다지급한 출장여비 @원을 환수 조치하시기 바랍니다. (시정)

[별지]

관계 법령 및 내규

□ 「여비규칙」

○ 제14조(일비, 숙박비 및 식비계산)

일비·숙박비 및 여비는 다음 각 호의 구분에 따라 계산하여 지급한다.

1. 일비: 여행일수에 따라 지급. 다만 「업무용 차량 관리지침」에 따른 업무용 차량(업무용 차량에 준하는 차량을 포함한다)을 이용하거나 차량을 임차하여 사용하는 경우에는 지급할 일비의 2분의 1을 지급한다.
2. 숙박비: 숙박하는 밤의 수에 따라 지급. 다만, 수로여행과 항공여행에는 숙박비를 지급하지 아니하되, 천재지변이나 그 밖의 부득이한 사유로 육지에서 숙박할 필요가 있는 경우에는 숙박비를 지급한다.
3. 식비: 여행일수에 따라 지급. 다만, 수로여행과 항공여행에는 따로 식비가 필요한 경우에만 식비를 지급한다.

○ 제16조(근무지 내 국내 출장 시의 여비)

- ① 근무지 내 국내 출장의 경우에는 제11조부터 제15조까지에도 불구하고 출장 여행시간이 @시간 이상인 임직원에게는 2만 원을 지급하고, @시간 미만인 임직원에게는 1만 원을 지급한다. 다만 「업무용 차량 관리지침」에 따른 전용차량 배정자에게는 이를 지급하지 아니하며, 같은 기준에 따른 공용차량을 이용하는 경우에는 1만 원을 감액하여 지급한다.
- ② 제1항에서 “근무지 내 국내 출장”이란 임직원이 업무수행을 위하여 같은 시(특별시, 광역시 및 특별자치시를 포함한다. 이하 같다)·군 및 섬(제주특별자치도는 제외한다. 이하 같다) 안에서 이동하는 여행이나 근무지로부터의 왕복거리가 @킬로미터 미만인 여행을 말한다.
- ③ ~ ⑥ (생략)

일련번호	11	감사자 (감사실)			공 개 () 비공개(○)
통보(모범사례)	@건	-	-	-	-
조치부서	○○부	처분요구일자	2024.12.19.	회신기일	2025.02.07.

감사결과 처분요구서

통 보(모범사례)

제 목 행정정보 공동이용 연계를 통한 효율적인 재산조사 체계 구축

관 계 부 서 ▲▲▲▲▲▲부

조 치 부 서 ○○부

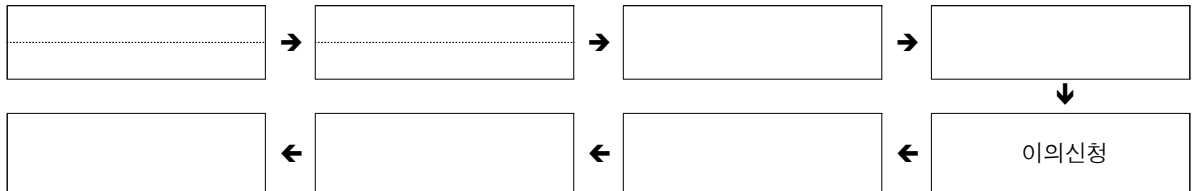
내 용

▲▲▲▲▲▲부는 「공공채정 부정청구 금지 및 부정이익 환수 등에 관한 법률」에 따라 대학 현장조사와 신고사항에 대한 수시조사를 통하여 국가장학금 등 재단이 지급하는 공공채정지급금의 부정청구 여부를 적발하고 부정수익과 그 이자, 제재 부가금(이하 “부정수익”이라 한다.)을 환수하고 있으며, 부정수익자가 정해진 납부기한까지 부정수익을 체납한 경우 부정수익자의 급여 소득, 부동산 등 보유 재산을 확인하여 압류 등 강제징수 절차를 통해 부정수익을 환수하고 있다.

▲▲▲▲▲▲부는 세부적으로 부정수익자가 부정수익을 체납한 경우 강제징수의

실익과 가능 여부를 분석하기 위해 소득금액증명서와 건강보험자격득실확인서 등
 급여소득 관련 서류와 건물·토지등기사항증명서 등 부동산 공부를 소관하는 기관에
 개별 요청하여 체납자의 재산을 조사하고 있었다.

[그림 17] 공공재정환수 업무 개괄도



한편, @년 @월 재단 최초로 부정수익자가 부정수익을 체납한 사례가 발생하
 였고, 매년 정기적으로 수행하는 대학 현장조사와 신고에 따른 수시조사를 통해
 적발되는 부정수익자와 부정수익의 환수 추이를 통해 체납자 수의 점진적 증가가
 예상되었다.

특히 체납자의 특성상 체납 후 자진하여 납부하는 경우가 드물고, 전액을
 환수하기까지 장기간 소요되는 점으로 미루어 보아 체납자의 재산조사 업무가
 가중될 것으로 예견되어 효율적인 재산조사 업무절차 구축이 시급하였다.

[표 17] @~@년 공공재정환수 현황

(단위: 건, 명, 천 원, 이행실태점검자료기준)

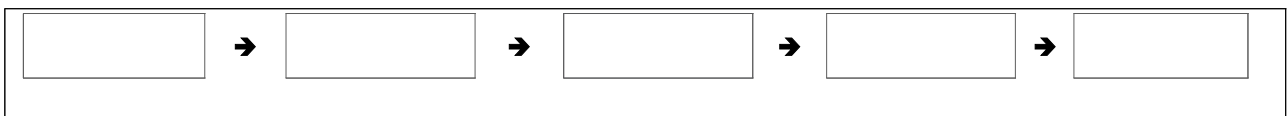
유형		@년	@년	@년	합계
환수 완료	건수(명)				
	금액				
환수 미납	건수(명)				
	금액				

이에 ▲▲▲▲▲▲부는 급여소득과 부동산 공부를 소관하는 기관에게 공문을
 발송하여 개별적으로 수신하던 방식을 체납자 재산정보를 실시간으로 조회할 수
 있도록 행정정보 공동이용시스템 연계를 추진하였다.

한편, 행정정보 공동이용 연계를 위해서는 각각의 정보 보유기관으로부터 공공재정환수 업무를 수행함에 있어 행정정보 공동이용에 대한 적정성을 검토받은 후 행정정보 이용에 대한 각 기관의 동의를 받아야 하는데, 급여와 부동산 정보 등 개인 민감정보를 타기관에 제공하는 업무의 특성상 명확한 법률 근거가 뒷받침되고, 공공재정환수 업무의 목적과 절차가 행정정보 공동이용 제도의 취지에 부합하여야 정보 보유기관으로부터 행정정보 공동이용에 대한 동의를 얻을 수 있었다.

과거 사례를 살펴보면, @년 ☆☆☆☆☆☆☆☆☆부에서 ■■■■■사업 사후관리 업무를 위해 행정정보 공동이용 연계를 추진하다 정보 보유기관으로부터 동의를 얻지 못해 신청을 반려받은 사례와 같이 행정정보 공동이용을 위한 철저한 준비 없이는 정보 보유기관의 동의를 얻기 힘들었다.

[그림 18] 행정정보 공동이용 신청 및 승인 개괄도



이에 ▲▲▲▲▲▲▲부는 @년 @월 학자금 지원 신청 시에만 행정정보를 이용할 수 있도록 동의를 받는 기존 행정정보 공동이용에 대한 고객 동의서를 학자금지원 사후관리의 경우에도 행정정보를 이용할 수 있도록 개정하였고, 체납자 소득과 부동산 정보 등을 확인할 수 있는 개인별부과고지산출내역서(근로자개인별월평균보수)¹²⁾와 토지·건물등기사항증명서 등을 행정정보 공동이용 항목에 추가하여 행정정보 공동이용의 기반을 마련하였다.

또한 행정정보 공동이용 신청 후 @개 기관의 @개 주무과와 @개월(@. @월~@월) 동안 유선 협의 @회, 추가 설명자료 제출 등의 노력을 통해 @년 @월 @종의 소득·재산 정보에 대한 연계를 승인받았다.

12) 근로복지공단에서 고용·산재보험료 부과를 위해 근로자의 월평균보수를 산정한 내역

[그림 19] 행정정보 공동이용 연계 경과 및 활용



이를 통해 ▲▲▲▲▲▲부에서 공공재정환수 업무를 수행하면서 @개 기관, @종의 소득·재산정보를 활용한 결과, 환수금 체납자의 토지·건물등기사항증명서 등 발급비용이 발생하는 재산정보를 무료로 열람할 수 있게 되었고, 재산조사 소요기간을 @일에서 실시간으로 단축하였다. 더불어 향후 재단에서 관리하는 장학금 환수대상자의 재산조사가 본격적으로 시행될 경우 연간 약 @원¹³⁾의 예산절감 효과가 있을 것으로 추정된다.

이처럼 ▲▲▲▲▲▲부는 행정정보 공동이용 연계를 통해 각 기관에 소득·재산정보를 공문으로 요청하고 수신하는 번거로운 업무절차를 제거하여 효율적인 업무절차로 재구성하였고, 나아가 ▲▲▲▲▲▲부뿐만 아니라 각 장학부서의 환수담당자들이 불필요한 비용과 인력 낭비 없이 재산조사를 수행할 수 있는 기반을 마련한 점 등으로 보아 모범사례로 판단된다.

조치할 사항 이사장은 위 모범사례를 널리 알리고 해당 내용에 기여한 직원들에게 포상 등을 하여 사기를 높여 주시기 바랍니다. (모범사례)

13) 연간 비용절감 추정금액: @원

- 추정 근거: 미반환 중 환수대상자 @명, 재산조사 @회 열람비용 @원(토지대장: @원, 건물·토지·법인 등기사항증명서 열람비용 각 @원, 연간 재산조사 횟수 @회(분기별 @회))

일련번호	12	감사자 (감사실)			공 개 () 비공개(○)
통보(모범사례)	@건	-	-	-	-
조치부서	○○부	처분요구일자	2024.12.19.	회신기일	2025.02.07.

감사결과 처분요구서

통 보(모범사례)

제 목 학자금 지원구간 최신화 심사현황 안내 자동화

관 계 부 서 ▲▲▲▲▲▲부

조 치 부 서 ○○부

내 용

▲▲▲▲▲▲부는 시점 차이 등으로 인해 정확한 소득구간 산정이 이루어지지 않은 학생들의 구제 방안을 마련하고, 더 많은 대학생들이 국가장학금 등의 학자금 수혜를 받을 수 있도록 학자금 지원구간 최신화 심사를 진행하고 있다. 이와 관련하여 ▲▲▲▲▲▲부 ●●●●●●팀과 ☒☒센터, 지역센터 담당자들이 심사 업무를 맡고 있으며, ●●●●●●팀에서 전체 심사 현황을 모니터링하고 기한 내 심사가 이루어질 수 있도록 심사업무 담당자들을 독려하는 업무를 수행하고 있다.

그러나 기존의 최신화 심사 기한관리는 매주 ●●●●●●팀 담당자 1인이

시스템에서 통계자료를 내려받아 지역센터별, 심사인원별 자료를 가공하고 심사 기한이 촉박한 대상에게 개별로 통지하는 방식으로 이루어져, 통계 원자료 추출이후 자료 가공과 개별 안내 등을 수기로 진행하기 때문에 약 2시간여의 업무시간이 소요되며, 자료 추출시점 등이 실시간으로 반영되기 어려운 문제를 지니고 있었고, 또한 시스템 연계 장애, 심사단계별 복잡성 등으로 인해 매 학기 1~@건 정도의 기한 초과 심사 건이 발생하였다.

이에 ▲▲▲▲▲▲부에서는 주기적인 기한 임박 건 안내와 심사현황을 한눈에 볼 수 있는 효율적인 심사 기한 관리방안 마련을 위하여, 학자금 지원구간 최신화 심사현황 안내 자동화를 목표로 시스템 개발 등을 검토하였으나, 부서 간 협의에 난항 및 시스템 개발에 따른 시일이 소요되고 사업예산 또한 확보되지 않은 상황으로 시스템 개발에 현실적인 어려움이 있었다.

그러나 ▲▲▲▲▲▲부는 이에 그치지 않고, 자동화 안내 프로그램 개발을 자체적으로 진행하기로 결정하고, 팀 내 업무담당자 협의를 거쳐 ① @일 @회 메일 자동 발송, ② 최신화 심사자 및 관리자(팀장, 센터장) 전체 수신, ③ 센터별 처리현황 포함, ④ 개인별 처리현황 포함, ⑤ 기한 임박 건 안내(고객번호 및 심사 잔여 기한 등 세부내용 포함) 등의 심사현황 자동 안내 요건을 정의하였다. 그리고 정의된 요건을 바탕으로 최신화 심사 처리 상태별 코드 확인, 업무 흐름에 따른 안내 사항 등을 분석하고, 조회용 DB에서 데이터를 수집하여 파일 첨부 후 자동 메일 발송까지 가능하도록 프로그래밍하였으며, 프로그램 개발 후 팀 내 테스트를 거쳐 안내 문구, 대상, 발송 시기 등을 확정하여 @년 @월 @일부터 아래 [그림 20]과 같이 최신화 심사 현황 자동화 안내 메일을 발송해오고 있다.

[그림 20] 학자금 지원구간 최신화 심사현황 안내 자동화 내역

부서 내 센터별 처리 현황	지역센터 내 개인별 처리 현황
메일 수신/참조자 자동 선정	메일 작성 및 파일 첨부 후 발송

그 결과, 이번 업무 개선을 통해 기존 @시간 이상 소요되던 심사현황 통계 추출 및 관리가 @분 내외로 단축되어 업무 효율성이 대폭 상승하였으며, 기존 심사자의 수기 업무처리에서 시스템에 기반한 업무처리로 변경되어 업무 정확도 또한 향상되었다. 또한 심사자에게 기존 주 @회 안내하던 방식에서, 심사자 및 관리자 모두에게 심사현황을 일일 안내함으로써 기한준수 관리가 강화되었다.

또한 이 과정에서 해당 프로그램을 자체적으로 개발함으로써 데이터 분석 및 시스템 개발·구축 비용을 절감¹⁴⁾하였다.

이와 같이 학자금 지원구간 최신화 심사현황 자동 안내 체계를 능동적으로 구축하여 학자금 지원구간 최신화 심사 관리를 강화하고, 신속하고 정확한 학자금 지원구간 산정에 기여한 점을 고려해볼 때 모범사례로 판단된다.

조치할 사항 **이사장은 위 모범사례를 널리 알리고 해당 내용에 기여한 직원들에게 포상 등을 하여 사기를 높여 주시기 바랍니다. (모범사례)**

14) 예산절감 추정액: @원(@원 × @일, ' @년 적용 SW기술자 평균 임금)